

التسهيل

في

شرح النظم المعسول

في تعليم الأصول

لفضيلة الأستاذ:

يوسف بن عبداللطيف بن حمزة (القواعدي)

خريج كلية دار الكتاب والسنة غا أكنبي إلورن، كوارا نيجيريا.

الإهداء

إلى والديّ الكريمين الحنونين اللذين قاما بتربيتي منذ كنت طفلاً
حتى الآن الشيخ عبد اللطيف حمزة إشولا، والحاجة خديجة حمزة
أسأل الله لهما أن يطيل عمرهما بالبركات والعافية.

إلى شيخي الفاضل الجليل محمد الراجي أديمولا (طبيب العلم) سائلاً
المولى أن يغفر له ويتجاوز عن سيئاته وأن يجعله في جنة الفردوس
إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

كلمة الشكر

قال تعالى: "رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديّ وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. (الاحقاف: ١٥)

فانطلاقا من هذه الآية الكريمة أشكر ربّي شكرا يليق بجلالك وعظيم سلطانك على آلائك العظيمة إذ أنت أجدر بالشكر وأولى، ولك الحمد في الآخرة والأولى.

ثم أتوجه بالشكر الجزيل إلى والديّ الكريمين وأسألك يا الله أن تعمّرهما بالبركات والعافية.

وأشكر فضيلة الشيخ الدكتور لقمان بن حنبل (سيبويه) و المحامي الكبير الشيخ أبو بكر كسندبو على تفضّلهما بمراجعة هذا الكتاب والتعليق عليه. وأستاذي الأكرم الخليفة الشيخ محمد بن محمد الراجي

أديمولا (صاحب النص الأكبر لبلاد إفن أوشن) الذي تكرم بكتابة سيرتي الذاتية، إذ هو صاحب الدار، وصاحب الدار أدرى بما فيها. وبالأخص أشكر فضيلة الدكتور العملاق الشيخ عبد القادر الجمعة السلطان أول شيخ سدنة العلم والعلماء لإمارة الورد (عافاهم الله) وأسأل الله أن يكون معهم ولا يكن عليهم، وكذلك أشكر فضيلة العميد لكلية دار الكتاب والسنة العلامة الدكتور سليمان يوسف الغماوي أدام الله حياته.

وبالجملة أشكر منهي الصافي دار الدراسات الإسلامية واللغة العربية، وكلّتي الكريمة دار الكتاب والسنة -مديرًا، وعميدًا، وأساتذة، وطلابًا وأحبابًا والله أسأل أن يتولّى شكر الجميع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد:

فإن أصول الفقه علم جليل القدر غزير الفائدة، يتمكن دارسُه من خلاله القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص على أسس سليمة وقواعد صحيحة.

لذلك اهتم به العلماء قديمًا وحديثًا وألفوا فيه مطولات ومختصرات سعيًا وراء التوضيح كما ألفوا فيه نثرًا ونظمًا.

وأول من ألف فيه وجمعه كفنّ مستقلّ هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله المولود سنة ١٥٠ هـ والمتوفى سنة ٢٠٤ هـ.

وقال العمريطي:

الحمد لله الذي قد أظهرنا ** علم الأصول للورى وأشهرنا
على لسان الشافعي وهوننا ** فهو الذي له ابتداءً دوننا
وعلاوةً على هذا قمت بشرح مختصر لمنظومة من المنظومات
الأصولية وأسميته "التسهيل في شرح النظم المعسول في تعليم
الأصول" مراعيًا فيه سهولة الأسلوب، وإيضاح العبارة، مع العناية
بالأمثلة التي توضّح المراد. مع أنني لستُ بأول من يقوم بشرح
المنظومات الأصولية وإنما اقتبستُ من نور العلماء الذين تفضّلوا
بشرحها، راجيًا أن أكون من ضمنهم،

كالشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرحه لكتاب نظم
الورقات. والشيخ محمد يحيى الولاتي في شرحه لكتاب مراقي السعود
وأسماه "فتح الودود على مراقي السعود".

والعلامة المختار بن بونا الجكني الشنقيطي في كتاب درر الأصول مع
شرحه في أصول الفقه رحمهم الله رحمة واسعة (أمين)

وَأَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْعَمَلَ خَالِصًا لَوَجْهِهِ
الْكَرِيمِ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ قَبُولًا عِنْدَهُ وَعِنْدَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ إِنَّهُ مُجِيبُ
الدَّعَوَاتِ.

ترجمة الناظم

هو فضيلة الشيخ الدكتور عامر بن محمد فداء بن محمد عبد المعطي بهجت المحاضر بالمعهد العالي للأئمة والخطباء جامعة طيبة- المدينة النبوية ولد سنة ١٤٠٤هـ

قرأ الفقيه إلى الله عامر بهجت وتفقه في مذهب الإمام أحمد بن حنبل على عدد من المشايخ منهم: شيخ الحنابلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل رحمه الله، والشيخ عبدالله بن محمد الحسين أبا الخيل رحمه الله، والشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين رحمه الله وغيرهم .

وحصل على الشهادات العلمية والتدريبية منها:

البكالوريوس في الشريعة من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض الماجستير في الفقه المقارن بتقدير الممتاز من قسم الفقه المقارن -المعهد العالي للقضاء -جامعة الإمام محمد بن

سعود الإسلامية بالرياض الدكتوراه من قسم الفقه بكلية الشريعة
بالجامعة، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

وله خبرات علمية منها:

- تدريس الثقافة الإسلامية في جامعة الملك عبد العزيز بجدة.
- تدريس الفقه وأصوله في جامعة طيبة -المعهد العالي للأئمة والخطباء.
- تدريس الفقه وأصوله بمساجد المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مراكز الدعوة والإرشاد التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية.

كما أن له إجازات علمية والمسموعات منها:

- سماع صحيح البخاري كاملاً مع الإجازة بالإسناد إلى البخاري.
- سماع صحيح الإمام مسلم كاملاً بالإسناد إلى الإمام مسلم.

■ سماع جميع كتاب الشمائل المحمدية بالإسناد المتصل إلى الإمام الترمذي.

وله مؤلفات منها:

■ الاختلاط بين الجنسيتين في ضوء الكتاب والسنة.

■ تنبيه الفقيه وتفقيه النبيه.

■ التدريبات على مسائل الورقات.

ونسأل الله له أن يبقية خدمة للإسلام إنه قدير على ذلك.

ترجمة الشارح

كان الأخ الفاضل يوسف بن عبداللطيف بن حمزة محمد الراجي (القواعدي). ولد في مدينة إفن " ifon " ولاية أوشن، عام ١٩٩٩م من أبوين إفنيين، وكان والده من أصلاب أبناء إليسي "lleesi" بمدينة إفن.

بدأ تعلّم قراءة القرآن والعلوم العربية على يد فضيلة الشيخ المرحوم الحاج تهامي أديمولا (طبيب العلم) مدير ومؤسس دار الدراسات الإسلامية واللغة العربية وحصل على الشهادة الابتدائية فيها، ثم التحق بكلية دار الكتاب والسنة في إورن ، ليواصل في دراسته العربية والإسلامية، حيث اعتكف على طلب العلم وتحصيله بجهد جهيد فحصل فيها على ثلاث الشهادات : الابتدائية والإعدادية والثانوية , وذلك خلال فترة ما بين ٢٠١٦م- ٢٠٢٤م.

إن الشارح نال حظه الوافر من العلوم الشرعية واللغوية خاض
خضم قواعد الفقهية والأصولية واللغوية فأطلق عليه لقب
(القواعدي)

والله المسؤول أن يسدّ خطاه ويبارك في تأليفه ويُخرج أمثاله من
الطلبة ويرزقه طول العمر والعافية الدائمة. وآخر دعوانا أن
الحمد لله رب العالمين.

الأستاذ محمد أَدِيمَوْلَا الزغلول

(خليفة الشيخ طبيب العلم، ومقرئ النص الأكبر لمدينة إفن ولاية أوشن)

النَّظْمُ الْمَعْسُولُ فِي تَعْلِيمِ الْأُصُولِ

أَحْمَدُ رَبِّي هَادِي الْعُقُولِ	إِلَى بِنَا الْفِقْهِ عَلَى الْأُصُولِ
وَصَلِّ يَا رَبِّ عَلَى الرَّسُولِ	وَاكْتُبْ قَبُولَ نَظْمِي الْمَعْسُولِ
وَانْفَعْ بِهِ مُبْتَدِئًا وَمَنْ نَسِي	أُصُولَ فِقْهِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ
عِلْمُ الْأُصُولِ أَرْبَعُ: أَحْكَامُ	أَدِلَّةٌ دَلَالَةٌ حُكَامُ
فَالْأَوَّلُ: الْأَحْكَامُ فِي قِسْمَيْنِ	تَكْلِيفُ أَوْ وَضْعُ بَغَيْرِ مَيْنِ
تَكْلِيفُهَا: الْفَرَضُ، وَنَدْبٌ، حَظْرُ	كَرَاهَةٌ إِبَاحَةٌ، فَلْتَذَرُوا
مَا كَانَ مَأْمُورًا بِهِ فَذَا وَجِبُ	إِنْ كَانَ جَازِمًا وَإِلَّا مُسْتَحَبُّ
مَوْسَعٌ مُخَيَّرٌ، وَمَا طُلِبَ	كِفَايَةٌ، وَعَكْسُهَا، كُلُّ يَجِبُ
مَا لَا يَتِمُّ وَاجِبٌ إِلَّا بِهِ	فَوَاجِبٌ، فَاحْرِصْ عَلَى حِلَالِهِ
أَمَّا الْحَرَامُ فَهُوَ مَا عَنْهُ نُهْيٌ	جَزْمًا، وَدُونَ الْجَزْمِ فِعْلُهُ أَكْرَهُ
وَإِنْ وَانِ اتَى التَّخْيِيرُ فَالْإِبَاحَةُ	بِالْأَصْلِ أَوْ مَا النَّصُّ قَدْ أَبَاحَهُ

أَحْكَامُ وَضْعِ سَبَبٍ، وَعِلَّةُ	وَالشَّرْطُ، وَالْمَوَانِعُ الْمُخِلَّةُ
وَرُخْصَةٌ، وَعَكْسُهَا الْعَزِيمَةُ	ثُمَّ فَسَادٌ، صِحَّةٌ قَوِيمَةٌ
فَسَبَبٌ دَلٌّ عَلَى الْوُجُودِ	وَفَقْدُهُ دَلٌّ عَلَى الْفُقُودِ
وَعَدَمُ الشَّرْطِ يُفِيدُ الْعَدَمَ	وَجُودُ مَانِعٍ كَذَلِكَ فَاعْلَمَا
وَمَا بِهِ تَرْتَّبَ الْمُرَادُ	فَصِحَّةٌ، وَضِدُّهَا الْفَسَادُ
وَتَابِتٌ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ	فَرُخْصَةٌ، وَقَيِّدُنِ بالسَّهْلِ
وَالْعِلَّةُ الْوَصْفُ الَّذِي قَدْ عَرَّفَا	حُكْمًا بِهِذَا مَبْحَثُ الْحُكْمِ وَفِي
وَتَانِيًا: أَدِلَّةٌ مِنْهَا اخْتُلِفَ	فِيهِ، وَبَعْضُ بِالْوِفَاقِ يَتَّصِفُ
وهي: الْكِتَابُ السُّنَّةُ، الْإِجْمَاعُ	قِيَاسُهَا فِي غَيْرِهَا يَزَاعُ:
شَرْعٌ مَضَى، مَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ	مَصَالِحُ مَا اسْتَحْسَنَ اسْتِصْحَابُ
أَمَّا الْكِتَابُ فَتَوَاتَرَ السَّنَدُ	قِرَاءَةُ الْأَحَادِ لَيْسَتْ تُعْتَمَدُ
ثُمَّ الْحَدِيثُ مِنْهُ ذُو تَوَاتُرٍ	وَمِنْهُ أَحَادٌ. فَحُكْمُ الْآخِرِ

قَبُولُ مُسْنَدٍ وَمُرْسَلٍ وَرَدُّ بِنَقْلِ عَدْلٍ ضَابِطٍ سِوَاهُ رَدُّ
وَمَا رُوِيَ مِنْ سُنَّةِ الْمُخْتَارِ قَوْلُ، وَفِعْلُ، سُنَّةُ الْإِقْرَارِ
وَفِعْلُهُ: إِنْ كَانَ لِلْعِبَادَةِ فَوَاجِبُ، وَجَازَ مَا لِلْعَادَةِ
إِلَّا إِذَا اخْتَصَّ بِهِ أَوْ كَانَا مِنْ فِعْلِهِ لِمُجْمَلٍ بَيَانَا
فَالْحُكْمُ فِي الْمُخْتَصِّ غَيْرُ مُشْكِلٍ وَالْحُكْمُ فِي الْبَيَانِ حُكْمُ الْمُجْمَلِ
إِقْرَارُهُ دَلٌّ عَلَى الْجَوَازِ كَذَا الْجَبِلِيُّ بِلَا اخْتِرَازِ
وَالنَّسْخُ لِلْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ. وَسُنَّةُ وَسُنَّةُ بِسُنَّةِ الْعَدَنَانِي
وَتُنْسَخُ السُّنَّةُ بِتَالْقُرْآنِ لَا الْعَكْسُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَعْيَانِ
وَشَرْطُهُ: حُصُولُ الْإِتِّفَاقِ مِنْ فُقَهَاءِ الْعَصْرِ بِالْإِطْلَاقِ
وَلَمْ يَكُنْ قَبْلُ خِلَافٌ اسْتَقَرَّ أَوْ أَجْمَعَ الْمَاضُونَ فِيهِ وَاسْتَمَرَّ
ثُمَّ انْقِرَاضُ عَصْرِهِ لَا يُعْتَبَرُ فَلَا رُجُوعٌ، نَاشِئٌ لَا يُنْتَظَرُ
إِنْ حَصَرَ الْخِلَافُ فِي قَوْلَيْنِ فَثَالِثٌ أَحْدَثَ غَيْرُ زَيْنِ

يُحْتَجُّ فِي الْمَبْنِيِّ عَلَى التَّوْقِيفِ	بِعَمَلِ الْمَدِينَةِ الشَّرِيفِ
ثُمَّ الْقِيَاسُ عِلَّةٌ، دَلَالُهُ	وَشَبَهُهُ وَنَفْيُ فَرْقٍ نَالُهُ
أَرْكَانُهُ ذَكَرَهَا الْأَجَلُّهُ	فَرْعُ، وَأَصْلُ، حُكْمُهُ، وَالْعِلَّةُ
وَشَرْطُ الْأَصْلِ: الْعَقْلُ لِلْمَعَانِي	إِحْكَامُتُهُ، لَوْ بِقِيَاسٍ ثَانِي
لَا نَصَّ فِي الْفَرْعِ، وَجُودُ الْجَامِعِ	وَحُكْمُهُ كَأَصْلِهِ فَتَابِعِ
عِلَّتُهُ: انْضِبَاطُهَا الظُّهُورُ	لَا تُبْطِلُ الْأَصْلَ، وَكَمْ تَدُورُ
وَتَثْبُتُ الْعِلَّةُ بِالْمَتَالِكِ	الْإِجْمَاعُ، فَالنَّصُّ، فَغَيْرُ ذَلِكَ
التَّسْبِيرُ وَالتَّقْسِيمُ، فَالْمُنَاسَبَةُ	فَشَبَهُهُ فَالِدَوْرَانُ صَاحِبُهُ
وَمَسْلَكَ النَّصِّ: إِلَى الصَّرِيحِ	فَالظَّاهِرِ، الْإِيْمَاءِ ذِي التَّلْمِيحِ
وَشَرْعٌ مَنْ مَضَى لَنَا دَلِيلُ	إِنْ لَمْ يُخَالِفْ شَرْعُنَا الْجَلِيلُ
وَقَوْلُ صَاحِبٍ إِذَا لَمْ يَرِدِ	عَنْ صَاحِبٍ خِلَافُهُ فَاعْتَمِدِ
وَإِنْ يَكُنْ بِالرَّأْيِ لَا يُقَالُ	فَحُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى مَا قَالُوا

مَصَالِحُ الْعِبَادِ إِنْ لَمْ تُنْبَذِ	فِي شَرْعِنَا مُسْتَنْدَ بِهَا خُذِ
وَهِيَ: الضَّرُورِيَّاتُ وَالْحَاجَاتُ	تَحْسِينُهَا، رَتَّبَهَا الثَّقَاتُ
أُولَاهَا: الدِّينُ أَحْفَظُنْ فَالنَّفْسُ	فَالْعَقْلُ، فَالنَّسْلُ، فَمَالُ، خَمْسُ
ثُمَّ اقْتِفَاءً مَا لَهُ رُجْحَانُ	مُسْتَنْدُ، وَهُوَ الْإِسْتِحْسَانُ
وَاسْتَصْحَبَ الْبَرَاءَةَ الْأَصْلِيَّةَ	إِنْ لَمْ يَرِدْ مَا يَنْقُلُ الْقَضِيَّةَ
مُسْتَصْحَبُ الْإِجْمَاعِ فِي مَحَلٍّ	خِلَافِهِمْ أَخْطَأَ عِنْدَ الْجُلَّ
وَنَالْنَا: دَلَالَةَ اللَّفْظِ انْجَلَى	نَصًّا، وَظَاهِرًا، وَجَاءَ مُجْمَلًا
مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى إِلَى: الْمَفْهُومِ	وَعَكْسِهِ الْمَنْظُوقِ فِي الْمَنْظُومِ
وَطَلَبُ الْفِعْلِ بِقَوْلِ أَمْرٍ	وَعَكْسُهُ النَّفْيِ كَ (لَا تُصَرُّوا)
وَزَاهِرٌ لَدَيْهِمْ فِي الْأَمْرِ:	إِجْزَاؤُهُ، وَجُوبُهُ، مَعَ فَوْرٍ
وَالنَّهْيِ عَنْ ضِدِّهِ، وَغَيْرُ ثَابِتٍ	تَكَرَّرُ اعْرِفْ أَوْ قَضَاءُ فَائِتٍ
بِفِعْلِ أَمْرٍ، وَاسْمِهِ، أَوْ مَا وَصِلَ	بِلَامِهِ اعْرِفْ، وَ (أَمَرْنَا) فَاُمْتَثِلْ

بَنَحُو: (لَا تَفْعَلْ)، وَمِثْل: (قَدْ نَهَى) وَالْفَوْر، وَالْفَسَادِ كَالْعَدِيمِ
وَحَدُّ ذِي الْعُمُومِ لَفْظٌ قَدْ شَمَلَ أَجْزَاءَ مَا هِيَ مَا عَلَيْهِ دَلٌّ
وَإِنْ يَكُنْ دَلٌّ بِلا اسْتِغْرَاقٍ عَلَى حَقِيقَةٍ فَذُو الْإِطْلَاقِ
وَصِيعُ الْعُمُومِ: (كُلُّ)، (أَجْمَعُ) وَ(مَنْ) وَ(مَا) وَ(أَل) وَ(أَي) فَاسْمَعُوا
نَكِرَةً فِيمَا نُهِيَ أَوْ مَا نُفِيَ وَهَكَذَا الْمُضَافُ لِلْمُعَرَّفِ
وَخَصَّصَ الْعُمُومَ ذُو انْفِصَالٍ كَالنُّطْقِ وَالْمَفْهُومِ وَالْأَفْعَالِ
وَاحِسٌ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ وَالْعَقْلِ فِي مَذْهَبِ جُلِّ النَّاسِ
وَذُو اتِّصَالٍ: شَرْطٌ، اسْتِثْنَاءٌ حَصَلَ وَغَايَةٌ، وَصِفَةٌ، بَعْضُ الْبَدَلِ
وَيُتْرَكُ الظَّاهِرُ لِلدَّلِيلِ وَسَمَّ هَذَا التَّرِكَ بِالتَّأْوِيلِ
وَمُجْمَلًا قِفُهُ عَلَى الْبَيَانِ وَالنَّصُّ لَا يَحْمِلُ مَعْنَى ثَانٍ
وَقَسَمَ الْمَنْطُوقُ: لِلصَّرِيحِ وَغَايَرِهِ فِي الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ
فَغَايَرُهُ دَلَالَةٌ اقْتِضَاءٍ إِشَارَةٌ، دَلَالَةٌ إِيْمَاءٍ

فَالِاقْتِضَا التَّقْدِيرُ فِي الْعِبَارَةِ مَا لَمْ يُسَقْ مِنْ أَجْلِهِ :إِشَارُهُ
إِنْ قُرِنَ الْحُكْمُ بِوَصْفٍ جَاءَا عَلَّلَ بِهِ وَسَمَّاهُ الْإِيْمَاءَا
أَمَّا الْمَفَاهِيمُ فَاقْسَمَانِ هُمَا: مُوَافِقُ مُخَالِفُ قَدْ قُسِمَا:
لِلْحَصْرِ، وَالشَّرْطِ، وَوَصْفٍ، وَعَدَدُ وَغَايَةٍ، وَلَقَبُ لَا يُعْتَمَدُ
وَشَرْطُهَا: أَلَّا تَكُونَ خَرَجَتْ لِغَالِبٍ، أَوْ حَالَةٍ، أَوْ فُحِّمَتْ
وَمِثْلُهَا: الْجَوَابُ عَنْ سُؤَالٍ زِيَادَةُ امْتِنَانٍ ذِي الْجَلَالِ
وَرَابِعًا: مَبَاحِثُ الْمُجْتَهِدِ وَضِدُّهُ الْمُوَصُّوفُ بِالْمُقَدِّدِ
فَالأَوَّلُ الْعَالِمُ بِالْأَدِلَّةِ ثُبُوتُهَا وَفَهْمُهَا وَاللُّغَةِ
مَعَ فَقْهِ نَفْسٍ سَمَّاهُ بِالْمَلَكَةِ بَجِدِّهِ فِي الْعِلْمِ حَتَّى مَلَكَهُ
وَجَائِزُ تَجَدُّو اجْتِهَادِهِ فِي بَابٍ أَوْ مَسْأَلَةٍ مِنْ زَادِهِ
لَدَى تَعَارُضِ الدَّلِيلَيْنِ اجْمَعَ فَانْسَخْ فَرَجَحْ ثُمَّ قِفْ لَا تَدَّعِي
وَرَبِّحِ الْأَقْوَى مِنَ الظُّنُونِ فِي الْجِنْسِ وَالْإِسْنَادِ وَالْمُتُونِ

كَذَلِكَ مَذْلُوعٌ وَأَمْرٌ خَارِجِي لَا حَظَرَ لِلتَّزْجِيحِ. تَمَّ مَا رُجِي
وَإِكْتَمَلَتْ مَبَاحِثُ الْأُصُولِ وَصَلَّ يَارَبِّ عَلَى الرَّسُولِ

بسم الله الرحمان الرحيم

قال المؤلف عفا الله عنه:

أحمد ربي هادي العقول ** إلى بنا الفقه على الأصول

أقول: معنى الحمد: وصف المحمود بالكمال محبةً وتعظيمًا، فإن كان وصفه بالكمال لا محبةً ولا تعظيمًا ولكن خوفًا ورهبةً سمّي مدحًا.

ربي: اسم من أسماء الله ولا يستعمل لغير الله إلا بالإضافة، مثلاً: رب الدار أي: سيدها

هادي: بدل من رب بمعنى مرشد العقول، والعقول جمع عقل: وهو ما يُمَيِّز به الحسن من القبيح، والخير من الشر، والحق من الباطل.

والعلوم ثلاثة:

١ - علوم عقلية محضة: كعلم المنطق

٢- علوم نقلية محضة: كالفقه

٣- علوم عقلية ونقلية وهي أصول الفقه

ولذلك قال المؤلف عفا الله عنه: (هادي العقول) لنعلم أن علم أصول الفقه يعتمد على العقل والنقل

وقوله (إلى بنا الفقه على الأصول) يعني إلى معرفة كيفية بناء الفقه على الأصول

واختلف العلماء: هل يقدّم علم أصول الفقه على الفقه أو يقدم الفقه على الأصول ؟

قال بعض العلماء بتقديم دروس علم الأصول وقالوا: قدّم الأصول حتى تبني عليه الفروع، يعني: فاعرف أصول الفقه قبل أن تعرف الفقه.

وقال بعضهم بتقديم دروس الفقه وذلك لأن الإنسان يمكن أن يعرف الفقه دون أن يرجع إلى أصول الفقه.

قال المؤلف عفا الله عنه:

وصلّ يا رب على الرسول ** واكتب قبول نظمي المعسول

أقول: معنى البيت: يا رب صلّ على الرسول محمد ﷺ، والصلاة هي طلب الثناء عليه من الله تعالى،

وقوله (واكتب قبول نظمي المعسول) يعني أسألك يا الله أن تكتب النظم المسمى بالنظم المعسول في تعليم الأصول في الأعمال المقبولة عندك (أمين)

وفي هذا البيت إشارة إلى اسم هذا النظم.

قال المؤلف عفا الله عنه:

وانفع به مبتدئاً ومن نسي ** أصول فقه مالك بن أنس

أقول: بيّن المؤلف بهذا البيت أن الذي يستفيد من هذا النظم على صنفين:

١- المبتدئ في علم الأصول.

٢- والعالم به من قبل لكن نسي واحتاج إلى نظم يذكّره.

ومعنى البيت: وأسأل الله أن يجعل هذا النظم نافعا للمبتدئ في أصول فقه مذهب مالك بن أنس (الإمام مالك) وكذلك العالم به على هذا المذهب من قبل لكنه نسي، وفي هذا البيت أيضًا إشارة إلى أن هذا النظم منظم على مذهب الإمام مالك.

التعريف بعلم أصول الفقه

عرّف العلماء أصول الفقه باعتبارين:

الاعتبار الأول: تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه:

أولاً: كلمة (الأصول)

وهي في اللغة: جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره وهو المشهور وعليه

أكثر الأصوليين

وقال العمريطي في ذلك:

والأصل ما عليه غيره بُني ** والفرع ما على سواه ينبني

وللأصول معانٍ أخر في اللغة لا يسَعني الوقت لذكرها، ولأن لا يملّ القارئ.

وفي اصطلاح الأصوليين يطلق على عدة معانٍ منها:

- ١- الدليل، ومنه قولهم: أصل وجوب الصلاة قوله تعالى (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) سورة البقرة من الآية ٤٣، أي: دليل وجوبها.
- ٢- القاعدة المستمرة، ومنه قولهم: إباحة الميتة للمضطرّ على خلاف الأصل، أي: على خلاف القاعدة المستمرة
- ٣- الراجح، ومنه قولهم: الأصل في الكلام الحقيقة، أي: الراجح فيه.
- ٤- المقيس عليه، ومنه قولهم: الخمر أصل في تحريم النبيذ، أي: الخمر هي المقيس عليه الذي نقيس النبيذ عليه في التحريم لعله الإسكار.

٥- المستصحب، ومنه قولهم لمن تيقن الطهارة وشك في الحدث :
الأصل الطهارة.

٦- الشيخ المروي عنه الحديث، ومنه قولهم: إذا أنكر الأصل رواية
الفرع، ويقصد بالفرع: الراوي.

والصحيح الذي عليه جمهور العلماء هو إطلاق الأول (الدليل)،
فأصول الفقه؛ أي: أدلته.
ثانيًا: كلمة (الفقه)

وهو في اللغة: يراد به أحد معنيين:

١- إما مجرد الفهم، كقوله تعالى (وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي * يَفْقَهُوا
قَوْلِي) الآية

٢- أو الفهم الدقيق، كقوله تعالى (مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ) الآية
وفي الاصطلاح: هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من
أدلتها التفصيلية.

والأدلة قسمان:

أحدهما: أدلة إجمالية، وهي أصول كلية لا تتعلق بمسألة بعينها، نحو: الأمر المطلق يقتضي الوجوب.

والثاني: أدلة تفصيلية، وهي أصول جزئية تتعلق بمسألة بعينها، نحو قوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) الآية

الاعتبار الثاني: تعريف أصول الفقه باعتباره لقبًا:

فأصول الفقه: هي أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.

فقولهم: (أدلة الفقه الإجمالية) سبق بيانه في بيان نوعي الأدلة.

فقولهم: (وكيفية الاستفادة منها) أي: طرق استنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية بواسطة الأدلة الإجمالية.

وقولهم: (حال المستفيد) وهو طالب حكم الله تعالى، فيدخل فيه المجتهد والمقلد، وذلك بمعرف شروط الاجتهاد، وشروط التقليد.

قال المؤلف عفا الله عنه:

علم الأصول أربع: أحكام ** أدلة، دلالة، حُكَّام

ثم قال بأن مَحاور علم الأصول أربع وهي:

١- أحكام (المدلول) فهي نتيجة معادلة المكوّنات الآتية في رقم

الثاني والثالث. أي: (أدلة + دلالة = حكم)

٢- أدلة وهي معني قولنا (أدلة الفقه الإجمالية)

٣- دلالة وهي معني قولنا (وكيفية الاستفادة منها)

٤- حُكَّام: أي المستدلّ وهو معني قولنا (وحال المستفيد)

وهذا يدل على صحّة التعريف الذي قلناه سابقًا.

سيأتي بيان كل واحد من هذه المحاور.

المبحث الأول: الأحكام الشرعية

قال المؤلف عفا الله عنه:

فالأول الأحكام في قسمين ** تكليف او وضع بغير مين

أقول: بدأ المؤلف ببيان الأحكام الشرعية

والحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين
بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع .

الاقتضاء أي بمعنى الطلب إما طلب فعلٍ أو طلب تركٍ، وإما
جائزاً أو غير جائزٍ فيدخل في ذلك الواجب والمندوب والحرام
والمكروه،

التخيير أي إباحة الفعل أو الترك دون ترجيح أحد الأمرين، فيدخل
في ذلك المباح،

الوضع أي جعل الشيء سبباً لفعل شيء أو شرطاً لفعله أو مانعاً من فعله ونحو ذلك.

وبيّن المؤلف بأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين:

١ - الأحكام التكليفية

٢ - الأحكام الوضعية

وقوله (بغير مَين) أي: بغير كذب.

١ - الأحكام التكليفية:

قال المؤلف عفا الله عنه:

تكليفها: الفرض وندب حظر **كراهة إباحة فلتدروا

أقول: بيّن المؤلف الحكم التكليفي وهو طلب ما فيه كُلفة، أي مشقة،

وقال بأن الأحكام التكليفية تنقسم إلى خمسة أقسام:

١- الفرض

٢- المندوب ، وهو معنى قوله (ندب)

٣- الحرام وهو معنى قوله (حظر)

٤- الكراهة

٥- الإباحة

وقوله (فلتدروا) أي: فلتعلموا

وتقسيم هذه الأحكام إلى خمسة أقسام هو ما ذهب إليه جمهور

العلماء بخلاف الإمام أبي حنيفة فإنها عنده تنقسم إلى سبعة

أقسام:

١- الفرض،

٢- الواجب،

٣- المندوب،

٤- المباح ،

٥- الحرام ،

٦- المكروه كراهة التحريم،

٧- المكروه كراهة التنزيه.

لأنه فرّق بين الفرض والواجب وقال بأن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعيّ: القرآن والحديث المتواتر، والواجب عنده ما ثبت بدليل ظنيّ: أحاديث الآحاد، وفرّق أيضًا بين الحرام والمكروه كراهة التحريم، وقال بأن الحرام ما ثبت تحريمه بدليل قطعيّ ، والمكروه كراهة التحريم ما ثبت تحريمه بدليل ظنيّ، والجمهور لم يفرّقوا بين الفرض والواجب وهما مترادفان عندهم وكذلك الحرام والمكروه كراهة تحريمية .

قال المؤلف عفا الله عنه:

ما كان مأمورًا به فذا وجب ** إن كان جازمًا وإلاّ مستحب

وأقول: ثمَّ عرّف المؤلف الواجبَ بأنه: هو ما أمر به الشارع أمرًا جازمًا، مثل قوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) الآية، والأمر يقتضي الوجوب إذا فالصلاة واجبة.

وحكم الواجب: ما يثاب فاعله امتثالًا ولا يعاقب تاركه.

ثم أشار إلى تعريف المندوب بقوله (وإلّا مستحب) يعني إذا كان الأمر غيرَ جازمٍ فهو المستحب ، يعني المندوب هو ما أمر به الشارع أمرًا غير جازمٍ إما بأصل الوضع يعني كان في الأصل مندوبًا، كصوم يوم الاثنين والخميس، وصوم ثلاثة من كل شهر ، وكالصلاة المسنونة...

أو بعد صرفه بدليل، يعني كان واجبًا في الأصل ثم جاء دليل فصرفه إلى الندب مثل قوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ) ثم صرف للندب بقوله تعالى (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ) الآية، أو بحديث الذي جاء بأن النبي اشترى فرسًا من أعرابي ولم يُشهد.

وقال رسول الله ﷺ (الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) وصرّف وجوبية الغسل إلى الندب، بقوله ﷺ (من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل).

ومن ألفاظ المندوب (النافلة، السنة، المسنون التطوع والمستحب) والمستحب من ألفاظ المندوب وذلك قال المؤلف (وإلا مستحب) لتفطن بذلك.

حكم المندوب: هو ما يُثاب فاعله امتثالاً ولا يُعاقب تاركه،

وقال المؤلف عفا الله عنه:

موسّع، مخيّر وما طُلب ** كفايةً وعكسها كلُّ يجب

ثم قال المؤلف بأن الواجب ينقسم باعتبارات متعددة: وذكر واحداً من نوعي كل اعتباره وقوله (وعكسها) دل على غير المذكور، كأنه قال واجب موسّع وعكسه وهو المضيق، وعكس واجب مخيّر هو معيّن، وكذلك عكس واجب كفاي هو عينيّ.

أولها: باعتبار الوقت وهو قسمان :

الأول: واجب مؤقت وينقسم إلى قسمين : واجب موسّع وواجب مضيق.

١- واجب موسّع هو الواجب الذي اتّسع وقته لأدائه وأداء غيره من جنسه، كقضاء صوم رمضان فإنه بين رمضان ورمضان الذي يليه، وكالصلاة الخمس فوقتها ما بين وقتين..

٢- واجب مضيق هو الواجب الذي لا يسع وقته إلّا لأدائه، كصوم رمضان.

(فائدة): الحج ذو شَبَهِين : أشبه الواجب المضيق من حيث إنه لا يمكن أداء حَجَّتَيْن في عام واحد، وأشبه الواجب الموسع من حيث عدم استغراقه كل الوقت، ولكنه إلى المضيق أقرب.

والثاني: واجب غير مؤقت ك'بِرِّ الوالدين فإن الله لم يحدّد له وقتًا معيّنًا

ثانيها: باعتبار ذاته (نوع المطلوب) وهو قسمان: واجب مخير وواجب معين.

١- واجب مخير هو الواجب الذي فيه بدائل أو تخيير، كخصال كفارة اليمين في قوله تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) الآية، فالواجب كفارة واحد من الثلاثة.

● وأنكر بعض المعتزلة الواجب المخير، وقالوا: إن الإلزام يُنافي التخيير، وأجابهم العلماء بأن الإلزام والتخيير لم يجتمعا في محل واحد، لأن الإلزام متعلق بأصل الفعل وهو كونه وجوباً، وأما التخيير فهو متعلق بنوع الفعل وهو كونه تخييراً.

٢- واجب معين هو الواجب الذي لا يقوم غيره مكانه، كالصلاة، والصوم، والحج.

ثالثها: باعتبار الفاعل (المكلف به) وهو قسمان أيضًا: واجب عينيّ وواجب كفائيّ.

١- واجب عيني هو الواجب الذي يجب على العبد فعله، كالصلاة والزكاة والصوم.

٢- واجب كفائيّ هو الواجب الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإن لم يقم أثم الكلّ. كغسل الميّت، وصلاة الجنازة، والتفقه في الدين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(فائدة): قد يتحوّل الواجب الكفائيّ إلى الواجب العيني في بعض الحالات، مثلًا: العالم الذي يكون ببُلدة ليس فيها عالم غيره، ولا طاقة لأهلها بالرحيل إلى العلماء لسؤالهم، فإنه يجب عليه عينيًّا أن يتولّى أمر التعليم والإفتاء في ذلك البلد.

قال المؤلف عفا الله عنه:

ما لا يتم واجب إلا به ** فواجب فاحرص على طلابه

أشار المؤلف عفا الله عنه بهذا البيت إلى قاعدة مهمّة من القواعد الأصولية، نأخذ مثلاً لهذه القاعدة: الصلاة واجبة ولا يتم أدائها إلا بالطهارة وإذا لم نجد ماءً نتوضأ به واستطعنا اشتراؤه فاشتراه واجب علينا لأن الصلاة التي لا تتم إلا به واجبة، يعني: لا تتم الصلاة إلا باشتراء الماء، فاشتراه واجب. وهذه القاعدة المذكورة مقيّدة (مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان في مقدور المكلف، وإذا لم يكن في مقدور المكلف فليس بواجب) وإذا لم نستطع اشتراء الماء فاشتراه ليس بواجب.

وهناك قاعدة تُشبه هذه القاعدة وهي: (ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب) نأخذ مثلاً لها، الحج واجب لكن وجوبه لا يتم إلا بالاستطاعة فتحصيل الاستطاعة ليس بواجب، مثلاً آخر: الزكاة واجبة ولا نخرجها إلا بملك النصاب فتحصيل ملك النصاب ليس بواجب.

ثم قال المؤلف عفا الله عنه:

أما الحرام فهو ما عنه نُهي ** جزماً ودون الجزم فعله اكره

ثم شرع المؤلف في بيان الحرام وقال بأن الحرام: هو ما نهى الشارع عنه نهياً جازماً.

مثل قوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) الآية، والنهي يقتضي التحريم إذن أكل المال بالباطل حرام.

والحرام قسمان:

- ١- حرام لذاته: وهو ما كان حراماً في أصله، (كالسرقة والزنا والربا)
 - ٢- حرام لغيره: وهو ما كان مشروعاً في الأصل ثم عرّضه عارض إلى التحريم، كصيام يوم العيد، فإن الصوم مشروع في الأصل ولكن لما اقترن بصفة جعلته هذه الصفة حراماً (وهي يوم العيد)
- وقس على ذلك في البيع بعد النداء يوم الجمعة.

● وحكم الحرام: ما يثاب تاركه امتثالاً ويعاقب فاعله.

وقوله (ودون الجزم فعله اكره) :يعني :المكروه :هو ما نهى الشارع عنه نهياً غير جازم، بأصل الوضع أو بعد صرفه بدليل.

بأصل الوضع :كقول رسول الله ﷺ "كُرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا :قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ"

بعد صرفه بدليل :مثاله حديث أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله ﷺ عن الشرب قائماً، إذن فالشرب قائماً حرام لكونه منهياً عنه وصُرفَ تحريمه إلى الكراهة بحديث ابن عباس رضي الله عنه قال : سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمٍ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ "فَيَكُونُ الشَّرْبُ قَائِماً مَكْرُوهاً.

● حكم المكروه :ما يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله.

ثم قال المؤلف عفا الله عنه:

وإن أتى التخيير فالإباحة ** بالأصل أو ما نصّ قد أباحه

بين المؤلف آخر أقسام الأحكام التكليفية وهو المباح وهو ما استوى فعله وتركه، وهو قسمان:

١- الإباحة الأصلية: وهي اعتماد الأصل الثابت عند انعدام الدليل وتسمى (الإباحة العقلية أو البراءة الأصلية) مثلا: الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، كالتجارة والرياضة.

٢- الإباحة النصية: وهي الإباحة الثابتة بدليل الكتاب أو السنة، وتسمى (الإباحة الشرعية) كإباحة الأكل والشرب والجماع ليلة الصيام ثابتة بقوله تعالى (أَحَلَّ لَكُم لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ.....وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) الآية.

● حكم المباح: ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.

لكن قد يأخذ حكماً بغيره كما إذا تعلّق به شيء، مثلاً، قلنا بأن الأكل مباح إن شئت فكل وإلا فلا، لكن قد يكون واجباً، إذا كان

عدم الأكل يؤدي إلى الموت، وقال تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) الآية.

(فائدة): الإباحة ليس فيها تكليف، وإنما أُدخِلت في الحكم التكليفي من باب إكمال القسمة أو من باب التغليب.

الأحكام الوضعية :

قال المؤلف عفا الله عنه:

أحكام وضع سبب وعلة ** والشرط والموانع المخلّة

ورخصة وعكسها العزيمة ** ثم فساد، صحّة قويمه

أقول: ثم شرع الناظم في بيان أقسام الأحكام الوضعية، وهي علامات أو أمارات يثبت عندها الحكم أو ينتفي.

وقد اختلف العلماء في تقسيمها منهم من قسّمها إلى ثلاثة: (السبب والشرط والمانع)

ومنهم من قسّمها إلى خمسة: زادوا (الصحيح والفاقد)

ومنهم من قسمها إلى ستة زادوا (العلة)

ومنهم من قسّمها إلى ثمانية زادوا (الرخصة والعزيمة)

والمؤلف جمع كلّها خروجًا من التقصير والتفريط.

هاك بيان كل واحد منها:

قال المؤلف عفا الله عنه:

وسبب دلّ على الوجود ** وفقده دلّ على الفقود

يعني: السبب ما يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم،

مثلاً: قال الله تعالى (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا.....) الآية، جعل الله السرقة سبباً لقطع اليد، وعند عدم وجود السرقة لا يجوز القطع.

وكذلك رؤية الهلال سبب لوجوب صوم رمضان.

ثم قال المؤلف عفا الله عنه:

وعدم الشرط يفيد العدماً ** وجود مانع كذاك فاعلمنا
وبين أن الشرط هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من
وجوده وجود الحكم،

مثلاً: الطهارة شرط للصلاة ، يعني يلزم من عدم الطهارة عدم
الصلاة ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، يعني: ربّما نتوضأ
وليس عندنا صلاة. وكذلك الشهود شرط لصحة النكاح.

(فائدة): الفرق بين الشرط والركن، هو أن الركن يكون في داخل العبادة، مثلاً: الركوع ركن من أركان الصلاة، أما الشرط فهو في خارج العبادة، مثلاً: الوضوء شرط للصلاة.

واجتمعا (الركن والشرط) في أن العبادة لا تصح إلا بهما.

وقوله (وجود مانع كذاك فاعلما) يعني كذاك يفيد العدم،

وأقول في تعريف المانع هو ما يلزم من وجوده العدم (تخلف الحكم) ولا يلزم من عدمه (المانع) وجود الحكم، مثلاً: الحيض مانع للصوم بالنسبة للمرأة، يعني: يلزم من وجود الحيض تخلف الصوم ولا يلزم من عدم الحيض وجود الصوم، يعني: إذا زال المانع (الحيض) تصوم المرأة ولا تلزم بصيام إلا رمضان فإنه واجب عليها أن يقضيه، وكذلك صلاة النوافل في وقت الكراهة، أي يلزم من وجود وقت الكراهة عدم صلاة النفل فإذا زال وقت الكراهة ليس واجباً أن نتنقل.

ثم قال المؤلف عفا الله عنه:

وما به ترتّب المراد ** فصحة وضدها الفساد

قال: الصحيح هو ما به ترتّب المراد من العبادة والمعاملة، أي:
(تتحقق ثمرته)

والمراد من العبادة على سبيل المثال: رجل صلى صلاة العصر أربع ركعات، متوضئ ومستقبل القبلة وسائر لعورته وأتى بالأركان والواجبات والشروط كلها وانتقت الموانع كلها، تقول:صلاته هذه صحيحة.

والمراد من المعاملة في العقود مثلاً: رجل تزوّج امرأة غير محرّمها مع وجود ولي وجود شهود، وإعلان النكاح.

والفاسد إذن: هو ما لا يترتب عليه المراد منه أي: (لا تتحقق ثمرته)،
مثال ذلك وإذا صلى رجل غير مستوف للشروط المذكورة فصلاته

فاسدة، وكذلك إذا تزوج رجل امرأة هي من محارمه، أو بغير ولي، أو بلا شهود فنكاحه فاسد.

(فائدة) الفرق بين الباطل والفساد:

الباطل والفساد لفظان مترادفان عند الجمهور، والحنفية فرقوا بينهما في باب المعاملة خاصة، وأما في باب العبادة فوافقوا فيه الجمهور.

فالباطل عندهم ما لم يُشرع بأصله أو ركنه، كبيع الخمر والخنزير، وبيع الأجنة في بطون الأنعام (بيع المضامين).

● والفساد: ما لم يُشرع بوصفه، كبيع درهم بدرهمين، بيع درهم بدرهم جائز، وإنما يكون حرامًا بوصف زائد وهو بدرهمين.

واعلم بأن الجمهور قالوا بأن التفريق بينهما إذا كان له مستند فهو جائز ولذلك فرقوا بينهما في موضعين:

١- الحج: ما وطأ صاحبه فيه قبل التحلل الأول فهو فاسد، وما ارتدّ صاحبه فهو باطل.

٢- النكاح: الفاسد: ما اختلف العلماء في فساد، كنكاح بلا وليّ، والباطل: وما أجمعوا على بطلانه، كنكاح المعتدّة.

ثم قال المؤلف عفا الله عنه:

وثابت على خلاف الأصل ** فرخصة وقيدن بالسهل

ثم قال المؤلف بأن الحكم إذا ثبت على خلاف الأصل لعذرٍ وهو معنى قوله (بالسهل) فسُمي رخصة، مثلاً: قصر الصلاة الرباعية في السفر فهو حكم ثابت شرعاً بقوله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ) الآية. وقد ثبت على خلاف الأصل، وهو وجوب إتمام الرباعية لعذر وهو السفر.

وإذا ثبت الحكم على وفق الأصل، كإباحة الأكل والشرب والنوم، أو على خلاف الأصل لكن لغير عذر، كإيجاب الصلاة والصوم، لأن الأصل براءة الذمة من التكليف، سُميَ عزيمةً

الرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الأصل لعذر

العزيمة هي الحكم الثابت على وفق الأصل أو على خلافه لغير عذر.

ثم قال المؤلف عفا الله عنه:

والعلة الوصف الذي قد عرّفَا **حكما بهذا مبحث الحكم وفي

وقال في تعريف العلة بأنها الوصف المعرّف للحكم، مثال ذلك قول

رسول الله ﷺ (لا يقضي القاضي وهو غضبان)

منع رسول الله ﷺ القضاء لعلة الغضب، هناك قاعدة في

ذلك(الحكم يدور مع علّته وجودًا أو عدمًا)يعني: إذا وُجدت

العلة(الغضب) انتفى الحكم (القضاء)وإذا انتفت العلة وجد

الحكم.

(فائدة) الفرق بين السبب والعلة، العلماء قالوا بأن السبب أعمّ من العلة لأنه يُشترط في العلة إدراك المناسبة بين الوصف والحكم، ولا يشترط ذلك في السبب، مثال ذلك في السبب فقط: (زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر) فالمناسبة بين وجوب صلاة الظهر وزوال الشمس غير مدركة لنا.

مثال ذلك في السبب والعلة معًا: (القتل العمد العدوان سبب أو علة للقصاص) فالمناسبة هنا واضحة بين القتل العمد العدوان والقصاص، فإن الذي قتل نفسًا معصومةً ناسب أن يُقتلَ بها. ونقول: كل علة سبب وليس كل سبب علةً.

وقوله (بهذا مبحث الحكم وفي) معنى أننا الآن قد أنهينا بيان الأحكام الشرعية، وبإذن الله تعالى ننتقل إلى أدلة الأحكام.

المبحث الثاني : أدلة الأحكام

قال المؤلف عفا الله عنه:

وثانياً أدلة منها اختلف ** فيه ويعض بالوفاق يتّصف
وهي: الكتاب، سنة، الإجماع ** قياسها، في غيرها نزاع
شرعٌ مضى ما قاله الأصحاب ** مصالح ما استحسن استصحاب
شرح المؤلف في بيان أدلة الأحكام وهي ما يمكن بصحيح النظر فيه
الوصول إلى الحكم الشرعي.

ذكر المؤلف بأن من هذه الأدلة ما اتفق عليها العلماء:

١- الكتاب

٢- والسنة

٣- والإجماع

٤- والقياس

وهناك بعض الأقوال الحادثة في بعض هذه الأدلة، والقول الحادث بعد الإجماع السابق لا يُعتبر، كمخالفة داؤد الظاهري في عدم الاحتجاج بالقياس وهو أتباع التابعين وقد أجمع الصحابة والتابعون على الاحتجاج به فمخالفته هذه لا تُعتبر، وكذلك مخالفة بعض المعتزلة في عدم الاحتجاج بالإجماع ومخالفتهم هذه لا تُعتبر أيضًا لكونه حادثًا بعد إجماع سابقٍ

ومنها ما اختلف فيها وهي:

قوله (شرع مضى) أي: شرع من قبلنا

وقوله (ما قاله الأصحاب) أي: قول الصحابي وهذا التعبير هو المشهور، لكن التعبير بمذهب الصحابي أولى ليشمل القول والفعل.

وقوله (مصالح) أي: المصالح المرسلة

وقوله (ما استحسن) أي: الاستحسان

وكذلك الاستصحاب وإليك بيانها.

الدليل الأول : الكتاب (القرآن الكريم)

قال المؤلف عفا الله عنه:

أمّا الكتاب فتواتر السند **قراءة الأحاد ليست تعتمد

قوله (أمّا الكتاب فتواتر السند) أي: هو الذي تواتر سنده أي: نقله جمع غفير من جمع غفير حتى وصل إلينا، فهو حُجّة قاطعة باتّفاق العلماء.

وقوله (قراءة الأحاد) أي: القراءة الشاذة التي ليست متواترة، (ليست تُعتمد) أي: لا يُحتجُّ بها عند المالكية وقد قلنا سابقًا بأن هذا النظم منظمٌ على مذهب الإمام مالك، وتبعهم بعض الشافعية وحجتهم: ١- _

أنها ليست قرآناً لعدم التواتر، وليست سنةً، لأن القارئ لم ينقلها على أنها سنة.

● وُردّ عليهم: بأن اعتبارها سنة لا يشترط فيه تصريح الراوي بذلك، بل تكفي القرائن وظاهر الحال.

٢- أن هذه القراءة يحتمل أن تكون مرفوعة إلى النبي ﷺ ، ويحتمل أن تكون موقوفة على الصحابي اجتهداً منه، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.

ورد عليهم: بأن احتمال الاجتهاد احتمال مرجوح، وعلى خلاف الظاهر.

وهل نحتج بهذه القراءة في إثبات الحكم الشرعي؟

ونقول: نحتج بها، هي حجة لكنها ليست حجة قاطعة متفق عليها بل هي حجة ظنية (وهو قول الجمهور من الحنفية والحنابلة وأكثر الشافعية) ، وقلنا حجة "ظنية" لوجود الخلاف فيها بين العلماء

وَحجتهم: قالوا: الظاهر نقلها على أنها قرآن، فإذا لم يصح كونها قرآنًا لعدم التواتر، فلا تخرج عن كونها خبرًا مسموعًا عن النبي ﷺ في سياق البيان للآية.

الدليل الثاني: السنة النبوية

قال المؤلف عفا الله عنه:

ثمَّ الحديث منه ذو تواتر ** ومنه أحاد فحكم الآخر

قال المؤلف بأن الحديث أو الخبر المروي عن النبي ﷺ ينقسم إلى قسمين:

١- المتواتر: هو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب.

شروط المتواتر:

١- أن يرويه عدد كثير

٢- أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب

٣- أن توجد هذه الكثرة في كل طبقة من طبقات السند

٤- أن يكون مستند خبرهم الحسن، ك سمعنا، رأينا ولمسنا.

والمتواتر: يفيد العلم الضروري أي: العلم اليقيني.

مثلاً: حديث "من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار."

وبعض الأحاديث المتواترة مجموعة في قول الشاعر:

من ما تواتر حديث من كذب ** ومن بنى لله بيتاً فاحتسب

ورؤية شفاعاة والحوض ** ومسح خفين وهذى بعض.

٢- الآحاد: هي التي لم تجمع شروط المتواتر، ولم يبلغ حد التواتر.

وقوله (فحكم الآخر) أي: فحكم حديث الآحاد:

قبول مسندٍ ومرسلٍ ورد ** بنقل عدل ضابطٍ سواه رد

ثم بيّن المصنف بأن حديث الآحاد ينقسم إلى قسمين: مقبول
ومردود.

وشروط قبول خبر الآحاد:

- ١- أن يكون الراوي مسلمًا، فلا يقبل خبر الكافر
- ٢- أن يكون الراوي مكلفًا، أي: بالغ، عاقل.
- ٣- أن يكون الراوي ضابطًا حال التحمّل والأداء كلها، بأن يحفظ كل ما سمعه ويؤديه كما سمعه، إما ضبط صدر أو ضبط كتاب.
- ٤- أن يكون الراوي عدلًا، وهو بأن لا يكون فاسقًا ولا مخروم المروءة.

وقوله (قبول مسند ومرسل ورد ** بنقل عدل ضابط ورد)

أي: أن الحديث المسند وهو الحديث الذي اتصل سنده إلى النبي ﷺ وهو مقبول.

والحديث المرسل باعتبار المرسل ينقسم إلى قسمين: مرسل الصحابي، ومرسل غير الصحابي، وإذا أُطلق المرسل فالمراد هو مرسل غير الصحابي.

١- مرسل الصحابي: هو ما رواه صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة راوٍ لم يصرّح به، يعني أن يحدث الصحابي عن أمر لم يشهده كأن يحدث عن أمر حصل بمكة وهو مدني أو كان صغيراً أو تأخر إسلامه.

● وحكمه: القول الصحيح الذي علي جمهور العلماء أنه صحيح يحتج به، لأن رواية الصحابي عن التابعين نادرة، والصحابة كلهم عدول.

٢- مرسل غير الصحابي: فيه تعريفان:

١- تعريف الفقهاء والأصوليين: هو ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي من لم يدركهما.

٢- تعريف المحدثين: هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

والتعريف الأول أعم من الثاني فيدخل فيه المعلق والمنقطع والمعضل.

● وحكمه: اختلف العلماء في ذلك على أقوال منها:

١- أنه حجة، وهو عند الإمام أبي حنيفة، والإمام مالك، وأحمد في الرواية المشهورة عنه.

وحجتهم: الراوي عدل ثقة لا يجوز له نسبة الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلزام الناس به إلا إذا ثبتت عنده عدالة الواسطة

٢- أنه ليس بحجة، وبه قال الإمام أحمد في روايةٍ والظاهرية و كثير من المحدثين.

وحجتهم": أن اتصال السند وعدالة الراوي شرط في قبول الخبر، وقد تخلّف في المرسل، فالسند منقطع والراوي مجهول.

٣- أنه حجة إذا اقترنت به قرينة تقويّه، وهو عند الإمام السافعي إذا عضده مرسل آخر أو وافقه قول أكثر العلماء أو وافقه فتوى صحابي.

قال الحافظ العراقي:

واحتجّ مالك كذا النعمان ** وتابعوهما به ودان

وردّه جماهر النقاد ** لجهل للساقط في الإسناد

● والظاهر هو أن المرسل يختلف حكمه باختلاف المرسل فمنه المقبول ومنه المردود:

■ إذا كات الراوي لا يرسل إلا عن الثقات، كسعيد بن المسيّب، فمرسله حجة.

■ وإن كان يرسل عن الثقات وغيرهم، كالحسن البصري وعطاء، فلا تقبل مراسيله.

وذكر المؤلف بأن الحديث المرسل الذي نقله عدل ضابط مقبول وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، والنظم منظم على مذهبه.

وقوله (سواه رد) أي: ما سوى المقبول فهو مردود.

٢- والمردود: هو ما فقد شرط من شروط الصحة، وهو ما يقابل الصحيح.

أسباب رد الحديث إما سقط من الإسناد أو طعن في الراوي.

قال المؤلف عفا الله عنه :

وما رُوي من سنّة المختار ** قول وفعل سنّة الإقرار

ثم بيّن المؤلف بأن السنة النبوية تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

١- السنة القولية: وهي ما ثبت من قوله ﷺ ، كمثل قوله ﷺ "إنما الأعمال بالنيّات"، وقوله "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتّى يتوضأ".

٢- السنة الفعلية: وهي ما ثبت من فعله ﷺ ، كقول بعض الصحابة في صفة وضوء النبي ، كان النبي ﷺ إذا توضأ غسل وجهه، وتمضمض، واستنشق....إلى آخره.

٣- السنة الإقرارية: وهي ترك النبي ﷺ الإنكار لكل أمر علم به، كتركه الإنكارَ على من أكل لحم الضب على مائدته، وكسكوته عن لعب الحبشة بالحراّب في المسجد يوم العيد.

وفعله إن كان العباده ** فواجب وجاز ما للعباده

وبيّن المؤلف بأن أفعال النبي ﷺ أنواع:

١- الفعل التعبّدي (التقرّبي) وهو ما فعله ﷺ قربةً وتعبدًا لله تعالى،

● حكمه:

١- واجب، وهو قول الجمهور منهم الإمام مالك

٢- مندوب، وهو المشهر في مذهب الإمام أحمد.

مثلاً: كان النبي ﷺ يخطب الجمعة قائماً، قيامه ﷺ لأداء الخطبة واجب أم مندوب، وهو على خلاف المذاهب.

٢- الفعل العادي: ما فعله النبي ﷺ بمقتضى عادة قومه، كركوب الخيل والإبل والقتال بالسيوف ونحو ذلك

*حكمه: الجواز

إلا إذا اختص به أو كان ** من فعله لمجمل بيان

قوله (إلا إذا اختص به) إشارة إلى النوع الثالث من أفعاله صلى الله عليه وسلم وهو:

٣- الفعل الخاص به: وهو ما دل دليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم، كالوصال في الصيام، والزواج بأكثر من أربع النساء.

وقوله (أو كان من فعله لمجمل بيان) إشارة إلى النوع الرابع وهو :

٤- الفعل البياني: ما فعله النبي ﷺ بياناً لنص مجمل .مثلاً قوله تعالى:(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) مجمل من جهة كيفية الصلاة وبين النبي ﷺ بفعله من ثلاث ركعات في صلاة المغرب وغيرها.

فالحكم في المختص غير مشكل **والحكم في البيان حكم المجمل
ثم بين المؤلف حكم واحد منهما بأن حكم المختص غير مشكل في
أنه مختص به ﷺ ولا يشاركه غيره فيه.

● حكم الفعل الخاص به :عدم الجواز بالنسبة إلينا.

وقال بأن البيان يأخذ حكم المجمل فإذا كان المجمل واجباً كان
المبين واجباً وإلا فلا.

● حكم الفعل البياني :فهو حكم المجمل

إقراره دلّ على الجواز **كذا الجبليّ بلا احتراز

● حكم الفعل الإقراري: الجواز.

٥- الفعل الجبلي: هو ما فعله النبي ﷺ بمقتضى الجبلة (الطبيعة والفطرة والغريزة الإنسانية) كالنوم والأكل والشرب والقيام والقعود ونحو ذلك.

● وحكمه: الجواز

(فائدة): تنقسم السنة النبوية باعتبار دلالتها على ما في القرآن وغيره إلى ثلاثة أقسام:

١- السنة المطابقة (أو المؤكدة): وهي السنة الدالة على حكم دل عليه القرآن نصًا.

مثال ذلك: قوله ﷺ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحَجُّوا" طابق قوله تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) الآية.

٢- السنة المبيّنة (أو الشارحة): وهي المبيّنة للقرآن إما بتوضيح مجمله أو تخصيص عامه أو تقييد مطلقه، مثلاً: نهيه ﷺ عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، خُصّص به عموم قوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ) الآية.

٣- السنة المستقلة: وهي السنة الدالة على حكم سكت عنه القرآن، مثلاً: الأحاديث الدالة على إثبات الميراث للجدة، وحديث وجوب الكفارة على من أتى أهله في نهار رمضان.

● وقد اختلف العلماء في استقلال السنة بالتشريع:

١- أنها تستقل بالتشريع، وهو قول الجمهور،

دليلهم: وقوع ذلك والوقوع أقوى الأدلة.

٢- أنها لا تستقل بالتشريع، قال به طائفة منهم الإمام الشاطبي.

دليلهم: أن الله أخبر عن السنة بأنها بيان، وهذا ينافي كونها مستقلة.

وردّ عليهم الجمهور بأدلة منها: أن وصف السنة بالبيان للقرآن إنما هو باعتبار الغالب وهذا لا ينافي كونها مستقلة، بدليل أنهم أثبتوا السنة المطابقة، فإذا كان ذلك لا ينافي البيان فكذلك لا ينافي الاستقلال.

باب النسخ

النسخ لغة: الإزالة والنقل

وشرعاً: هو رفع حكم شرعيّ متقدم بدليل شرعيّ متأخر عنه.

• أركان النسخ

١- الناسخ: هو الخطاب الشرعي المتأخر المنافي للمتقدم، ويجب العمل به.

٢- المنسوخ: هو الخطاب الشرعي المتقدم المنافي للمتأخر، ولا يجوز العمل به.

قال المؤلف عفا الله عنه:

والنسخ للقرآن بالقرآن ** وسنة بسنة العدناني

وتنسخ السنة بالقرآن ** لا العكس عند أكثر الأعيان

ثم شرع المؤلف في بيان ما يجوز النسخ به وما لا يجوز:

١- نسخ القرآن بالقرآن، مثل قوله تعالى: (وَاللَّاتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا) نسخت هذه الآية بقوله تعالى (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ)

٢- نسخ السنة بالسنة، مثل قوله ﷺ: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكّر الآخرة"

٣- نسخ السنة بالقرآن ، مثل :كان النبي يصلي إلى بيت المقدس،
فاستقبال بيت المقدس ثابت بالسنة ثم نُسخ بقوله تعالى (فَوَلِّ
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)

لا يجوز نسخ القرآن بالسنة عند أكثر العلماء وهو معنى قوله (لا
العكس عند أكثر الأعيان)

(فائدة):يجوز عند الجمهور نسخ القرآن بالسنة المتواترة، لأن كلاً
منهما وحيٌّ قطعيُّ الثبوت ولا دليل على اشتراط اتحاد الجنس.

-واختلفوا في نسخ القرآن والسنة المتواترة بالآحاد:

١- لا يجوز، وبه قال الجمهور.

وحجتهم :أن المتواتر قرآنًا أو سنةً، قطعيٌّ وخبر الواحد ظني،
والقطع لا يُرفع بالظني.

٢- يجوز، وبه قال أحمد في رواية وبعض الظاهرية والإمام الشوكاني
والطوفي والأمين الشنقيطي.

وحجتهم: أن النبي ﷺ كان يُرسل الأحاد لتبليغ الأحكام دون تفريق المبتدأة والناسخة.

● تحول أهل قباء عن التوجه إلى بيت المقدس بخبر الواحد، وأقرهم النبي على ذلك.

قال المؤلف عفا الله عنه:

شروط نسخ كونه إنشاءً **تعذر الجمع تراخ جاء

شروط النسخ:

١- أن يكون المنسوخ إنشاءً فلا يقع النسخ على الخبر مثلاً: (ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك) الآية. لا يمكن نسخ هذه الآية ، فيقال: لم يأت موسى.

٢- أن يتعذر الجمع بين النصين المتعارضين يعني: عدم إمكان الجمع بينهما.

٣- أن يكون الناسخ متأخرًا عن المنسوخ، وكيف نعرف الناسخ من المنسوخ ؟ بيّن ذلك في البيت التالي:

قال المؤلف عفا الله عنه:

يعرف بالنصّ أو الإجماع ** أو قول راوٍ فالزمان راعٍ

نعرف الناسخ من المنسوخ بعدّة أمور:

١- النص: كقوله ﷺ: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة"

٢- الإجماع: كحديث "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه" أجمع العلماء على أن شارب الخمر لا يقتل، ولو كان بعد الرابعة لانه (أُتِيَ برجل إلى رسول الله ﷺ قد شرب الخمر فجلّده ثم أتى به فجلّده ثم أتى به فجلّده ثم أتى به في الرابعة فجلّده فرفع القتل عن الناس وكانت رخصة فثبتت) وقال الإمام النووي (دل الإجماع على نسخه)

٣- قول الراوي (بتصريح أحد الصحابة) كقول عائشة رضي الله عنها (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثم نسخن بخمس معلومات)

وكقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه (كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسّت النار)

٤- بمعرفة التاريخ وهو معنى قوله (فالزمان راع) كحديث شدّاد بن أوس مرفوعاً "أفطر الحاجم والمحجوم" نسخ بحديث ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم" وقال العلماء أن حديث شدّاد جاء في بعد طرق أنه كان في زمن الفتح، وأن حديث ابن عباس في حجة الوداع.

(فائدة)

● ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام:

١- يجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم والتلاوة:

مثل قوله تعالى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً
لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ
فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ) الآية، وهذه الآية ثابتة بالرسم
والتلاوة، إلا أنها منسوخة بالحكم بقوله تعالى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ
مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ) الآية.

٢- يجوز نسخ الرسم والتلاوة وبقاء الحكم:

مثل آية الرجم، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيها: "إن الله بعث محمدًا
صلوات الله عليه بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم،
فقرأناها وعقلناها ووعيناها، فرجم رسول الله صلوات الله عليه ورجمنا بعده،
فأخشى إن طال بالناس زمانٌ أن يقول قائلٌ والله ما نجد آية الرجم
في كتاب الله، فيضلّوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله

حق على من زنى إذا أُحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البيّنة أو كان الحبل أو الاعتراف "الحديث .

٣- يجوز نسخ الحكم والرسم معًا: مثل حديث عائشة رضي الله عنها "كان فيما أنزل من القرآن ".....الحديث .كما مرّ

النسخ إلى بدل أخف أو مماثل أو أثقل أو إلى غير بدل

● يجوز النسخ إلى بدل أخف :كآية المصابرة .وهي قوله تعالى : (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ) ثم نسخت بقوله تعالى (الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ)

● يجوز النسخ إلى بدل مماثل: كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة.

● يجوز النسخ إلى بدل أثقل: مثل قوله تعالى (وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا) فإن هذه الآية نسخت بآية الرجم، قال كعب الأحبار رضي الله عنه في سورة الأحزاب: "لقد رأيتهما وإنما لتُعادل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها (الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَاَرْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

● يجوز النسخ إلى غير بدل: كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسول صلّى الله عليه وآله: قال الله تعالى (أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)

الأشياء التي لا يقع فيها النسخ

- ١- العقائد: كتوحيد الربوبية والألوهية وأسماء الله وصفاته.
 - ٢- الأخبار: كالوعد والوعيد والقصص القرآني.
 - ٣- رفع جزء من الحكم لا يعدّ نسخ، بل رفع حكم كلي، وهذا الفرق بين التخصيص والنسخ.
 - ٤- المعاملات ومكارم الأخلاق: كالصدق وأداء الأمانة وبرّ الوالدين.
 - ٥- الزيادة على النص ليست نسخاً بل هو تشريع زائد، مثل قوله تعالى: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ) عن ابن عمر رضي الله عنه قال "نهى النبي ﷺ عن لحوم الحُمُر الأهلية " حرّم القرآن أشياء وزادت السنة عليها فهو تشريع زائد.
- وقيل: الزيادة على النص نسخ.

٦- رفع البراءة الأصلية لا يعدّ نسخًا: مثل تحريم الربا، فالربا كانت حلالًا من قبل ثمّ حرّمت، فتحريمها لا يعدّ نسخًا بل هو تشريع جديد.

الدليل الثالث: الإجماع

الإجماع لغة:

١- العزم، كمثل قوله تعالى (فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ) أي: اعزموا

دليل حجية الإجماع

٢- والاتفاق: كمثل قولهم: أجمعت الأمة على كذا، أي اتفقوا عليه.

واصطلاحًا: اتفاق المجتهدين من أمة محمد ﷺ بعد وفاته في عصر من

العصور على أمر شرعي.

قال الله تعالى: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)

وجه الدلالة: هو أن الله توعّد على مخالفة سبيل المؤمنين، والإجماع من سبيل المؤمنين فلا تجوز مخالفته.

وكذلك قوله ﷺ "لا تجتمع أمّتي على الضلالة".

قال المؤلف عفا الله عنه :

وخذ بالإجماع أي الصريح ** ثم السكوتي على الصحيح

ثم بيّن المؤلف أن الإجماع ينقسم إلى قسمين:

١- الإجماع الصريح: وهو اتفاق كل المجتهدين من أمة المسلمين في عصر بعد وفاته ﷺ على حكم شرعي.

● وحكمه: حجة قاطعة يجب العمل بها باتفاق العلماء .

٢- الإجماع السكوتي: هو أن يصدر القول أو الفعل من بعض المجتهدين ويسكت عنه الآخرون بعد العلم به.

● اختلف العلماء فيه على قولين:

١- أنه حجة وإجماع، وبه قال الجمهور منهم الإمام مالك

٢- ليس بحجة ولا إجماع وبه قال داود الظاهري والشافعي في المشهور عنه.

وهو معنى قوله (ثم السكوتي على صحيح) وقوله "على صحيح" إشارة إلى وجود الخلاف بين العلماء في حجية الإجماع السكوتي.

وشروطه حصول الاتفاق ** أي فقهاء العصر بالإطلاق

ولم يكن أجمع فيه من مضى ** وصحّ بعد خلفهم في المرتضى

وقد جاء مثل هذين البيتين في بعض النسخة وقال المؤلف عفا الله عنه:

وشرطه اتفاقهم جميعاً ** أي فقهاء عصره تشريعاً

ولم يكن قبل خلاف استقر ** أو أجمع الماضون فيه واستمر

وهذان اليتان أشمل من البيتين السابقين.

ثم أشار المؤلف إلى شروط الإجماع:

أولاً: شروط المجمعين:

١- اتفاق الجميع أي: اتفاق كل المجتهدين، وهو معنى قوله (وشرطه

اتفاقهم جميعاً)

● واختلف العلماء في إجماع الأكثر:

■ قال أكثر العلماء بأن إجماع الأكثر ليس بحجة،

■ وقال بعضهم بأن إجماع الأكثر حجة،

٢- المعاصرة أي: أن يكون في عصر واحد، وهو معنى قوله (عصره)

٣- أن يكون من أهل الاجتهاد بأن يكون فقيهاً وهو معنى قوله (أي فقهاء العصر)

ثانياً: شرط الحكم:

١- أن يكون الحكم المجمع عليه حكماً شرعياً، وهو معنى قوله (تشريعاً).

ثالثاً: شرط المسألة الواقعة:

١- أن لا يكون فيها خلاف مستقر، فإذا وجد خلاف مستقر لا يجوز الإجماع على خلافهم المستقر.

٢- أن لا يوجد إجماع سابق واستمر، فإذا وجد إجماع سابق فلا يجوز الإجماع على إجماعهم.

● هل يشترط انقراض العصر أو لا ؟

■ معنى انقراض العصر هو أن يموت آخر واحد من هؤلاء المجتهدين.

قال المؤلف عفا الله عنه:

ثم انقراض عصره لا يعتبر ** فلا رجوع، ناشئ لا ينتظر

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

١- أنه يشترط انقراض العصر.

٢- أنه لا يشترط انقراض العصر، وهو الصحيح وبه قال أكثر أهل

العلم منهم الإمام مالك، لأنه بمجرد إجماعهم فقد ثبت الدليل

فليس لنا أن نرجع وهو معنى قوله (فلا رجوع)

مثلاً: نحن الأمة جميعاً، إذا قلنا: هذا حرام، وأجمعنا على ذلك،

وهل لأحد أن يرجع ويقول: هذا حلال؟ وهو على قولين:

■ إذا قلنا: لا يشترط. فليس لنا أن نرجع، وهو الصحيح

■ وإن قلنا يشترط انقراض العصر قلنا يجوز أن نرجع.

وقوله (ناشئ لا ينتظر) أي: من وُلد وصار فقيهاً، فهل تعتبر موافقته
أو لا؟

على قولين أيضاً :

■ إن قلنا بعدم انقراض العصر لا تعتبر موافقته وهو معنى
قوله (لا ينتظر) وهو المعتمد في هذا المذهب.

■ وإن قلنا به :لا بد أن يبلغ، ويرشُد، ويحصل له علم.

● إذا كان للعلماء في المسألة قولان، وهل يجوز إحداث قول ثالث؟

قال المؤلف عفا الله عنه:

إن حصر الخلاف في قولين **فثالث أحدث غير زين

على قولين:

■ لا يجوز إحداث قول ثالث، وبه قال الإمام مالك. وهو معنى قوله
(فثالث أحدث غير زين)

■ وقيل: يجوز.

● والظاهر أن القول الثالث إذا كان خَرْقًا للإجماع لا يجوز وإذا لم يكن خَرْقًا للإجماع يجوز.

مثلاً: القول الأول في الوتر أنه سنة وبه قال الجمهور.

القول الثاني أنه واجب، وبه قال الحنفية.

وهل يجوز لأحد أن يأتي بقول ثالث، فيقول إن الوتر مكروه، نقول، لا يجوز لأن قوله هذا يكون خَرْقًا للإجماع.

وأما قوله إذا لم يكن خَرْقًا للإجماع بأن أخذ بالقول الأول وبالقول الثاني، فيقول بأن الوتر واجب على حفظة القرآن، وسنة على غيرهم فنقول بأنه يجوز ذلك.

● هل عمل أهل المدينة حجة أو لا؟

قال المؤلف عفا الله عنه:

يحتجّ في المبني على التوقيف ** بعمل المدينة الشريف

ثم قال بأن عمل أهل المدينة المبني على التوقيف، أي: الذي جرى مجرى النقل، يعني المنقول عن النبي ﷺ إما قولاً أو فعلاً، كالصاع، والمُدّ وأنه ﷺ كان يأخذ به منهم الصدقة وزكاة الفطر، وكالأذان والإقامة، وترك الجهر بالبسملة في الصلاة، حجة قاطعة عند المالكية يجب العمل به، ويترك ما خالفه من خبر واحد أو قياس.

وقوله (المبني على التوقيف) إشارة إلى أن هناك عمل أهل المدينة المبني على التوفيق أي: الذي جرى مجرى الاجتهاد والاستدلال، وهذا اختلف المالكية فيه على ثلاثة أقوال:

١- ذهب معظمهم إلى أنه ليس بحجة، وهو قول كُبراء البغداديين، كابن بكير وابن القصار والأبهري وغيرهم، وقالوا: "إن أهل المدينة بعض الأمة، ومن شرط الإجماع أن يتفق جميع الأمة" وقالوا بأن مالكا لم يقصد بعمل أهل المدينة هذا النوع.

٢- ذهب بعض المالكية إلى ترجيح هذا النوع من عمل أهل المدينة على اجتهاد غيرهم.

٣- وذهب آخرون إلى أن هذا النوع مثل النوع الأول فهو حجة يقدم على خبر الأحاد، وهو رأي القاضي عبد الوهاب وابن المعذل وجماعة من المغاربة.

(فائدة): الإجماع يكون بثلاثة أمور: بالقول، أو الفعل أو القول والفعل معا.

الدليل الرابع: القياس

القياس لغة: التقدير والمساواة

واصطلاحًا: هو إلحاق فرع بأصل في حكمه (في حكم الأصل) لعله جامعة بينهما.

حجية القياس

● ذهب الجمهور إلى أن القياس حجة صحيحة، بدليل القرآن والسنة والإجماع والنظر.

١- ومن الأدلة القرآنية ، قوله تعالى: (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ)

وجه الدلالة: أن الله شبه إعادة الخلق بابتدائه، وهذا هو القياس.

وقوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ)

وجه الدلالة: أن الله أمر بالاعتبار، والقياس من الاعتبار، فيكون القياس مأمورًا به، وقال أبو العباس ثعلب في معنى الاعتبار عند أهل اللغة: (الاعتبار هو رد الشيء إلى نظيره).

٢- ومن السنة: قوله ﷺ لامرأة التي سألته عن حجّها لأُمّها، وقال رسول الله ﷺ: "أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء"

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ استعمل القياس، فقام دين الله على دين العباد في وجوب الوفاء.

٣- ومن الإجماع: أن الصحابة رضوان الله عليهم استعملوا القياس وشاع بينهم ولم ينكره أحد منهم.

وما روي عنهم من ذمّه فالمراد به القياس الفاسد.

٤- ومن النظر: أن النصوص متناهية، والوقائع غير متناهية، فلولا القياس لبقى كثير من الوقائع بلا حكم.

● وذهب بعض المعتزلة والظاهرية إلى أن القياس ليس بحجة.

قال المؤلف عفا الله عنه :

ثم القياس علة دلالة ** فشبه ونفي فرق ناله

ثم بيّن المؤلف أنواع القياس:

١ - قياس العلة: هو إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلّة.

مثلاً: قال رسول الله ﷺ: "القاتل لا يرث"

وكذلك الموصى له لا يرث إن قتل، قياساً على الوارث إن قتل.

فالأصل الوارث، والفرع الموصى له، والعلّة استعجال الشيء قبل أوانه (القتل) والحكم الحرمان (عدم التوارث).

٢ - قياس الدلالة: هو إلحاق فرع بأصل بدليل العلة الجامعة بينهما.

مثلاً: قال الله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).

فكما أحيا الله الأرض بعد موتها بقدرته، فكذلك يحيي الإنسان بقدرته.

فالأصل الأرض، والفرع الإنسان، ودليل العلة إحياء الأرض بعد موتها، والعلة قدرة الله.

٣- قياس الشبه: هو تردّد فرع بين أصليين مختلفين في الحكم، والفرع يُشبه كليهما، فيلحق الفرع بالأكثر شبهًا به،

مثلاً: العبد متردّد بين أصليين (الحُرّ والبهيمة)

■ الحُرّ، إنسان عاقل ومكلف

■ البهيمة، تُباع وتُرهن وتُوهب وتُورث

■ والعبد، يشبه الحُرّ من حيث أنه إنسان عاقل ومكلف ، ويشبه

البهيمة من حيث أنه يُباع ويُرهّن ويُوهب، ووجدنا أنه يشبه

البهيمة من حيث التصرّف المالي فيلحق بالبهيمة.

٤- قياس مع نفي الفارق: هو إثبات نفي فارق بين علة الأصل وعلة

الفرع،

مثلاً: قال رسول الله ﷺ: "لا يُقيم الرجلُ الرجلَ من مجلسه ثم يجلس فيه"، فإذا قال قائل بأن هذا الحكم منطبق على الرجل فقط دون المرأة، نقول بأنه منطبق على المرأة أيضاً لعدم وجود فارق بين الرجل والمرأة في هذه المسألة.

● وهناك قياس مع الفارق: إثبات وجود فارق بين علة الأصل وعلة الفرع، وهو قياس باطل، مثاله: قياس من قبّل امرأته في نهار رمضان فأنزل على من جامع امرأته في نهار رمضان في أنه يقضي ويكفر، وهذا القياس لا يصح لوجود الفرق بين الجماع والقبلة، والجماع سواء أنزل أو لم يُنزل يقضي ويكفر، وأمّا القبلة إن لم ينزل فلا شيء عليه.

● وكذلك قياس العكس: وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في العلة، مثل قول رسول الله ﷺ: "وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها

أجر؟ قال رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم قال وكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر."

● والقياس الفاسد: وهو القياس المصادم للنص، مثل قول الأحناف بأن الرجل لا يغسل زوجته قياسًا على الأجنبية، لأن العقد عندهم يفسخ بالموت،

وهذا القياس فاسد الاعتبار لأن عليًا عليه السلام غسل زوجته ولم ينكر عليه أحد من الصحابة.

ثم قال المؤلف عفا الله عنه:

أركانه ذكرها الأجله ** فرع وأصل حكمه والعله

قوله (أركانه) أي: أركان القياس:

١- الفرع: المقيس أو هو المسألة الشرعية التي تبني على الأصل.

٢- الأصل: المقيس عليه أو هو المسألة الشرعية التي يبني عليها غيرها.

٣- العلة: هو الوصف الموجب للحكم.

٤- الحكم: الحكم الشرعي الذي ثبت بالكتاب أو السنة أو الإجماع.

قال المؤلف عفا الله عنه:

وشرط الأصل العقل للمعاني ** إحكامه لا بقياس ثاني

ثم بيّن شروط الأصل:

■ أن يكون معقول المعنى، وألا يكون غير معقول المعنى كالأحكام

التعبدية فإنها لا يعقل معناها، مثل: لماذا كانت صلاة العصر

أربع ركعات، فهذا لا يدرك بالعقل.

■ أن يكون محكمًا أي: غير منسوخ

■ أن لا يثبت حكم الأصل بالقياس، ثبت جريان الربا في البر

بالحديث، وقسنا الأرز على البر، ولا يصح أن نقيس الذرة على

الأرز الذي ثبت بالقياس بل نقيس الذرة على الأصل وهو البر.

قال المؤلف عفا الله عنه:

لا نص في الفرع وجود الجامع ** فحكمه كأصله فتابع

وشروط الفرع:

- أن لا يكون منصوصاً عليه.
- وجود العلة الجامعة فيه، كقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار.
- أن يكون الحكم الذي ثبت للفرع هو الحكم الثابت للأصل، مثلاً: حرم الشرع بيع البر بالبر متفاضلاً، فيقاس عليه الأرز فلا يجوز أن نقول بأن بيع الأرز بالأرز مكروه بل حرام لأن حكم أصله حرام.

قال المؤلف عفا الله عنه:

علته انضباطها الظهور ** لا تبطل الأصل كذا تدور

وشروط العلة:

- أن تكون العلة منضبطة: أن لا تختلف باختلاف الأشخاص أو الأزمنة أو الأمكنة، ولا يصح التعليل بالمشقة في إباحة الفطر لأن هناك بعض الناس الذي لا يجد مشقة في السفر.
- أن تكون العلة وصفًا ظاهرًا، فلا يصح التعليل بعلة خفية التي لا يمكن أن تُدرَك كالأمور النفسية، مثل الغضب والرضا.
- أن لا ترجع على الأصل بالإبطال: كتعليل الخمر بأنها تؤدي إلى الوفاة، وإذا طبّقنا هذه العلة على النبيذ ووجدنا أنه لا يؤدي إلى الوفاة فتكون العلة راجعةً على الأصل بالإبطال.
- أن تكون العلة متعدية: أن توجد العلة في الأصل وفي غيره، مثل: الإسكار يوجد في الخمر وغيره وهو علة التحريم.

■ أن تكون العلة مطّردة: أن يوجد الحكم عند وجود العلة وينتفي عند انتفائها وهو معنى قوله (كذا تدور).

■ ومن شرطها، أن لا تخالف نصًّا أو إجماعًا.

قال المؤلف عفا الله عنه:

وتثبت العلة بالمسالك **إجماع أو نصّ وغير ذلك

ثم شرع المؤلف في بيان مسالك العلة وهي ثلاثة أنواع:

١- الإجماع، إذا أجمع العلماء على أن علة هذا الحكم هو هذا الوصف ثبت كونه علةً

٢- النص، إذا جاء النص بعلة الحكم ثبت كونه علة.

٣- الاستنباط، وهو المراد بقوله (وغير ذلك)

قال المؤلف عفا الله عنه:

السبر والتقسيم والمناسبة **فشبهه فالدوران صاحبه

ثم بيّن المؤلف بأن مسلك الاستنباط ينقسم إلى أربعة أقسام:

- ١- السبر والتقسيم: هو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل وإبطال ما لا يصح منها للعلة فيتعيّن الباقي للتعليل، مثلاً: العلة في تحريم الخمر هو اكونه عذّباً، ب كونه مسكراً، ج _كونه ماءً، فنقول لا يصح أن تكون العلة كونه ماءً أو كونه عذّباً، والعلة الحقيقية الصحيحة هي كونه مسكراً، وهذا معنى السبر والتقسيم.
- ٢- المناسبة: وهي أن يكون الوصف المناسب للتحريم هو هذا الوصف، مثلاً: لا مناسبة في تحريم الخمر إلا كونه مسكراً.
- ٣- الشبه: وهو إلحاق الفرع بالأصل لكثرة الأشباه.
- ٤- الدوران: وهو أن يوجد الحكم عند وجود هذا الوصف وينتفي بانتفائه.

قال المؤلف عفا الله عنه:

ومسلك النص إلى الصريح ** فالظاهر الإيماء ذي التلميح

ومسلك النص ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

١- الصريح: وهو الذي يدل على العلة بلا احتمال، مثل قوله صلى الله عليه وسلم " لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يُحزنه "لأنه صرّح فيه بلفظ التعليل، وهو قوله (من أجل).

٢- الظاهر: هو الذي يدل على العلة باحتمال مرجوح، ولم يُصرّح فيه بلفظ التعليل، مثل قوله تعالى: (فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ) ، فنسأل لماذا لعنوا؟ لنقضهم الميثاق.

٣- الإيماء (والتنبية): هو اقتران الحكم بوصف لو لم يكن علة له لكان عيباً له أو كان الكلام بعيداً عن الفصاحة. مثل قول الصحابي: "سها رسول الله ﷺ فسجد"، لماذا سجد؟ لِسَهْوِهِ،

فَقَرْنُ الْحُكْمِ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ يَدُلُّ عَلَى التَّعْلِيلِ.

وقس على ذلك في قوله ﷺ: " لا يقضي القاضي وهو غضبان "؛

الدليل الخامس: شرع من قبلنا

قال المؤلف عفا الله عنه :

وشرع من مضى لنا دليلٌ ** إن لم يخالف شرعنا الجليلُ

ثم شرع المؤلف في بيان الأدلة المختلف فيها،

وشرع من قبلنا: هو الشيء الذي جاء في شرائع الأمم السابقة.

وشرع من قبلنا على نوعين:

أولاً: شرع من قبلنا ولم يصرح به شرعنا، وهذا القسم لا حجة فيه بالإجماع،

قال رسول الله ﷺ في ذلك ، "لا تصدّقوا أهل الكتاب، ولا تكذبوهم
وقولوا (آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ)

ثانيًا: شرع من قبلنا وصرّح به شرعنا،

وهذا على ثلاثة أنواع:

١- ما ثبت أنه شرع لنا، مثل القصاص، فإنه ثبت في شرع من قبلنا
في قوله تعالى: (وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ
تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) الآية. وثبت في شرعنا أيضًا، قال رسول الله
ﷺ: "كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ"، وقال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ
عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ).

٢- ما ثبت أنه ليس بشرع لنا، مثال ذلك: جاء في شريعة من قبلنا
جواز السجود للغير عند التحية، في قوله تعالى: (وَرَفَعَ أَبْوِيهِ عَلَى
الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا)

وهذا قد نسخه شرعنا لأن شرعنا قد جاء بخلافه قال الله تعالى: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) الآية، فالسجود مختص بالله تعالى.

٣- ما ثبت في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا وسكت شرعنا عن حكمه، فهذا محل الخلاف بين العلماء،

■ هو شرع لنا، وبه قال الجمهور.

وحجتهم: قوله تعالى: (أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَقْتَدِهِ)

وجه الدلالة: أن الله لما ذكر الأنبياء قبل هذه الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتداء بهم والأخذ بهديهم، وشرائعهم من هديهم.

■ ليس شرعاً لنا، وبه قال الإمام الشافعي وجماعة.

وحجتهم: قوله تعالى: (لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا)،

وجه الدلالة: أن لكل نبي شرعة تختص به، ولا يشاركه فيها أحد.

وَرُدَّهَم: بأن هذا الدليل لا يدل على المطلوب لأنه فيما خالف
شرعنا، بدليل السياق، قال تعالى: (فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً
وَمِنْهَا جَا). نهى الله رسوله ﷺ عن الحكم بما تشتهيه أهواؤهم، مما
هو مخالف لما جاءه من الحق الذي أنزل الله عليه.

● والراجح هو قول الجمهور ومنهم الإمام مالك،

وهو المراد بقوله (إن لم يخالف شرعنا الجليل) هو أن لا يأتي في
شرعنا ما يخالفه.

مثال ذلك: قوله تعالى: (قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ
عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ) الآية. وهو أنه جاء في قصة موسى عليه
السلام أنه تزوج امرأة بمهر قدره خدمة ثماني سنوات، وإذا قال
قائل: هل يجوز أن يكون المهر خدمة؟

نقول: هذا ثبت في شرع من قبلنا ولم يأت في شرعنا ما يخالفه ، إذن فيكون جائزًا.

تنبيه: قال المؤلف عفا الله عنه : (إن لم يخالف شرعنا الجليل) مع أن حقه أن تكون كلمة (شرعنا) منصوبة على المفعولية ، و(الجليل) على أنها تابعة لها.

أقول في ذلك والله أعلم:

■ أنه ممكن أن يكون مراعاةً لحركة الروي في قوله (وشرع من مضى لنا دليل)

■ ولو قال المؤلف عفا الله عنه (شرعنا) بفتح العين وبقي الجليل مرفوعًا لكان جائزًا ، ونقول بأن (الجليل) كان نعتًا مقطوعًا.

الدليل السادس :مذهب الصحابي

قال المؤلف عفا الله عنه :

وقول صاحب إذا لم يرد ** عن صاحب خلافه فاعتمد

الصحابي: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك.

وقول الصحابي على أنواع:

النوع الأول: قول الصحابي الذي خالف قول صحابي آخر ، فليس بحجة.

النوع الثاني: قول الصحابي أو فعله إذا انتشر وبلغ الآخرين ولم ينكروه فهو إجماع السكوتي وقد تقدّم حكمه في باب الإجماع.

النوع الثالث: مذهب الصحابي فيما قاله، أو فعله من المسائل التي هي محل نظر واجتهاد، ولم تدلّ قرينة على الانتشار، ولم يخالفه غيره من الصحابة، وهذا هو محل الخلاف بين العلماء، وهو المراد بهذا البيت.

واختلفوا فيه على أقوالٍ أشهرها:

١ - أنه حجة، وبه قال الجمهور ومنهم الإمام مالك، وإلى ذلك أشار المؤلف بقوله (فاعتمد) أي: أنه حجة عند الإمام مالك.

وحجتهم: أن الصحابي شاهد التنزيل، وصاحب النبي ﷺ، وهو عالم بلغة العرب، فقوله أقرب للصواب من قول غيره.

٢ - أنه ليس بحجة، وهو رواية عن أحمد والشافعي، وبه قال ابن حزم والإمام الشوكاني.

وحجتهم: أن الصحابي غير معصوم، فقد يخطئ في اجتهاده، فليس مذهبه حجة.

٣ - أنه حجة في قول الخلفاء الراشدين الأربعة.

وحجتهم: قوله ﷺ في حديث العرياض بن سارية المشهور: "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي"

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر بالأخذ بسنتهم، كما أمر بالأخذ بسنته، فيكون مذهبهم حجة.

قالوا: فإن قيل: إن قوله ﷺ: "الخلفاء الراشدين المهديين" عام في كل خليفة راشد بعد النبي ﷺ، فلماذا خصصتموه بالخلفاء الأربعة؟

قلنا: دليل التخصيص: حديث سفينة مرفرعاً: "الخلافة بعدي في أمي ثلاثون سنة، ثم ملك بعد ذلك" فهذه الفترة التي عينها النبي ﷺ للخلافة لم تشمل إلا عصر الخلفاء الراشدين الأربعة.

(فائدة) الفرق بين النوع الثاني والثالث من قول الصحابي هو الانتشار، فما انتشر فهو اجماع سكوتي، وما لم يُعلم انتشاره فهو قول الصحابي المراد في هذا الباب.

قال المؤلف عفا الله عنه:

وإن يكن بالرأي لا يقال ** فحكمه الرفع على ما قالوا

النوع الرابع: قول الصحابي الذي لا مدخل للرأي فيه والاجتهاد، كأن يحدث الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب عن الأمور

الغيبات والأمور التعبدية، مثل صلاة عليّ ﷺ صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين .

وقوله (فحكمه الرفع على ما قالوا) أن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي: كالسنة التي جاءت عن النبي ﷺ ، وهو المسمى بالمرفوع حكمًا.

الدليل السابع: الاستصلاح

قال المؤلف عفا الله عنه:

مصالح العباد إن لم تُنبذ ** في شرعنا مستند بها خذ

أقسام المصلحة:

١- المصلحة المعتبرة: وهي ما نصّ الشارع على اعتبارها، كمصلحة النكاح، والنظر إلى المخطوبة.

٢- المصلحة الملغاة: وهي ما نصّ الشارع على إلغائها، كارتداع الملك من الجماعة في نهار رمضان بإلزامه التكفير بصوم شهرين متتابعين لسهولة بذل المال على الإطعام والعق وألغى الشارع هذه المصلحة بتخيير المجامع في نهار رمضان في التكفير بين الصوم والعق والإطعام، ولم يفرق بين الملك وغيره.

٣- المصلحة المرسلة: وهي التي لم ينصّ الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها كمصلحة وضع إشارات المرور في الطريق. وهذه هي المراد بهذا البيت، لكن قوله (إن لم تُنبذ في شرعنا) يشمل المصلحة المعتبرة والمرسلة.

● فذهب الجمهور إلى العمل بالمصلحة المرسلّة والأخذ بها ومنهم الإمام مالك ولذلك قال المؤلف عفا الله عنه (مستند بها خذ)

وحجتهم:

١- إجماع الصحابة: أن الصحابة فعلوا أمورًا ليس فيها نص خاص، ولكن لمجرد ما يترتب عليها من المصالح، مثل: كجمع عثمان المسلمين على مصحف واحد، واتخاذه أذانين لصلاة الجمعة، الأول في السوق لتنبيه الناس لقرب الصلاة، والثاني عند صعود الإمام المنبر

٢- أن من نظر في نصوص الشريعة علم أن الشريعة إنما تريد من هذه الأحكام جلب المصالح للناس ودرء المفسد عنهم في الدنيا والآخرة.

٣- عدم العمل به وهو قول بعض الظاهرية، ولا أعلم دليلهم في ذلك.

والحقيقة كما يقول ابن دقيق العيد والقرافي والزركشي أن كل من أنكر الأخذ بالمصلحة فهو يعمل بها، وأن العمل بالمصلحة المرسله موجود في المذاهب كلها.

● ويشترط فيها أمور كما قرره الإمام الشاطبي والأبياري وغيرهما:

١- أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلاً من أصوله ولا دليلاً من دلائله.

٢- أن تكون فيما من شأنه الالتفات إلى المعاني ولا مدخل لها في التعبدات وغيرها.

٣- أن ترجع إلى حفظ أمر ضروريّ ورفع حرج لازم في الدين.

٤- أن تتوفر أهلية الاجتهاد للناظر لتكون متكيّفاً بأخلاق الشريعة فينبو بعقله وطبعه عما يخالفها.

قال المؤلف عفا الله عنه:

وهي الضروريات والحاجات ** تحسينها رتبها الثقات

المصلحة المرسلة على مراتب:

المرتبة الأولى: الضروريات: وهي التي يترتب على فواتها ضرر.

مثل: الأكل والشرب يترتب على فواتهما للإنسان ضرر ويؤدي إلى الموت أو إلى المرض.

المرتبة الثانية: الحاجات: وهي التي لا يترتب على فواتها ضرر، ولكن يترتب على فواتها مشقة وعنت.

مثل: المولع بأكل اللحم في الطعام ولم يأكل اللحم فوق ثلاثة أيام، يترتب عليه مشقة ولا يؤدي إلى الهلاك.

المرتبة الثالثة: التحسينات: وهي التي لا يترتب عليها ضرر ولا يلحقه عنت ولا مشقة لكن فيها تحسين.

مثل: استعمال مكبرة الصوت لا يترتب عليها ضرر ولا مشقة ولكن فيها تحسين، وكذلك أكل آيس كريم (ice cream) لا يترتب على فواتها ضرر ولا مشقة.

قال المؤلف عفا الله عنه:

أولها الدين احفظن بالنفس **فالعقل فالنسل ومال خمس

قوله (أولها) إشارة إلى المذكور أولاً وهو الضروريات.

الضروريات الخمس:

- ١- حفظ الدين: كالأمر بقتل المرتدّ لحفظ الدين.
- ٢- حفظ النفس: شرع الله القصاص لحفظ النفس.
- ٣- حفظ النسل: حرّم الله الزنا لحفظ النسل.
- ٤- حفظ العقل: حرّم الله الخمر لحفظ العقل.
- ٥- حفظ المال: حرّم الله السرقة، وأوجب قطع يد السارق لحفظ المال.

الدليل الثامن: الاستحسان

قال المؤلف عفا الله عنه:

ثم اقتفاء ماله رجحان **مستند وهو الاستحسان

الاستحسان: وقد اختلف العلماء في تفسيره على عدة أقوال، منها:

١- " هو اتباع الدليل الراجح على معارضه من الأدلة الشرعية "وهو معنى قوله (ثم اقتفاء ماله رجحان مستند).

وعلى هذا التفسير لا يخالف في وجوب العمل به، للإجماع على وجوب العمل بالراجح من الدليلين المتعارضين.

مثاله: كاستحسان جواز دخول الحمام بأجرة محددة من غير تعيين لزمن المكث أو قدر الماء لأن دليل العام يمنع ذلك لأنه داخل في الغرر المنهي عنه لأن فيه الجهل بالمثمن وهو مقدار المكث وقدر الماء، ولكن المنفعة أي: زمن المكث وقدر الماء محدّدة بالعُرف.

ومثال آخر: تضمين الأجير المشترك حفظاً على أموال الناس، والأصل أن الأجير المشترك إذا تلف المال في يده فإنه لا يضمن، لأنه

مؤتمن، والأمين لا يضمن إلا عند التفريط والتقصير، وإنما قالوا بتضمنين الأجير المشترك لدليل أقوى وهو حفظ أموال الناس.

٢- " هو الأخذ بالمصلحة الجزئية الكائنة في مقابلة دليل كليّ."

٣- العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل أقوى"

وهذان التعريفان داخلان في التعريف الأول.

٤- وقيل:"هو دليل ينقذف في ذهن المجتهد لا يمكن التعبير عنه " وعلى هذا التفسير فهو مردود.

وقال ابن الحاجب:"تصوّره عندي كالممتنع، لأن من أوصاف المجتهد البلاغة، والبليغ هو الذي يبلغ بعبارته، فكيف ينقذف في ذهنه دليل ويعجز عن التعبير عنه"

٥- " هو ما يستحسنه المجتهد بمجرد عقله "وهذا التعريف داخل في حكم التعريف الرابع.

وهما اللذان قال عنهما الإمام الشافعي "من استحسن فقد شرّع"
أظنّ.

الدليل التاسع: الاستصحاب (البراءة الأصلية)

قال المؤلف عفا الله عنه:

واستصحاب البراءة الأصلية ** إن لم يرد من ينقل القضية

الاستصحاب: هو اعتماد الأصل الثابت عند انعدام الدليل.

وبعبارة أخرى: هو التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه
ناقل.

أنواع الاستصحاب:

النوع الأول: استصحاب البراءة الأصلية، وهو الأصل

مثلاً:

١- الأصل براءة الذمة من التكليف، ومن الحقوق،

٢- الأصل في الذبائح التحريم.

٣- الأصل في الأضجاع التحريم.

٤- الأصل في الأطعمة الإباحة.

٥- الأصل في العبادة التحريم لأنها توقيفية.

النوع الثاني: استصحاب الوصف الثبوتي،

مثلاً:

١- أنا متوضئ، ثم شككت هل انتقض الوضوء أم لا؟، نقول:

استصحب اليقين، وهو أنك متوضئ، فعند الشك نرجع إلى الأصل

وهو أنك متوضئ.

٢- قال رسول الله ﷺ "إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَادْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمَكَ"

فعند الشك هنا نرجع إلى الأصل وهو التحريم لأن الأصل في الذبائح التحريم كما قلنا سابقًا.

مستصحب الإجماع في محلّ ** خلافيهم أخطأ عند الجلّ

النوع الثالث: وهو المراد بهذا البيت، وهو استصحاب الإجماع في محلّ الخلاف، وهذا ليس بحجة وهو معنى قوله (أخطأ عند الجلّ) أي: عند أكثر العلماء وليس كلهم.

صورته: الرجل الذي عَقَدَ عَقْدَ نِكَاحٍ صحيح بالإجماع، فنكاحه صحيح بالإجماع، ثمّ طَلَّقَ امرأته وهو سكران، فهل يصح أن يقول: أنا أتمسّك بالإجماع الأول وهو صحة نكاحه، فلا أنتقل عنه إلا بإجماع آخر، نقول: لا هذا غير صحيح، لأن حقيقة الإجماع عدم

وجود الخلاف. ولما طلق زوجته وهو سكران وُجد الخلاف في هل يقع طلاقه أم لا فالإجماع إذا معدوم، ولا يعدّ نكاحه صحيحًا بالإجماع.

المبحث الثالث: دلالة الألفاظ

قال المؤلف عفا الله عنه:

وثالثًا: دلالة اللفظ انجلى ** نصًا وظاهرًا وجاء مجملًا

ثم انتقل المؤلف عفا الله عنه إلى دلالة الألفاظ وهي المبحث الثالث من مباحث علم الأصول. وقسمها إلى قسمين:

القسم الأول: دلالة اللفظ باعتبار قوّة الدلالة وهي أربعة:

١ - النص

٢ - الظاهر

٣-المجمل

٤-المؤول، إنما ذكرت المؤول مع أن المؤلف لم يذكره هنا، وذلك أن المؤلف سيذكره عندما أراد بيان كل واحد منها .

قال المؤلف عفا الله عنه:

من جهة أخرى إلى المفهوم ** وعكسه المنطوق في المنظوم

قوله(من جهة أخرى) إشارة إلى القسم الثاني: وهو دلالة اللفظ باعتبار محلّ الدلالة:

١- المنطوق

٢- المفهوم

وسيأتي بيان كل واحد من هذه الدلالات إن شاء الله.

باب الأمر

قال المؤلف عفا الله عنه:

وطلبُ الفعل بقول أمر ** وعكسه النهي كـ "لا تصرّوا"

الأمر هو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وإنما قلنا على وجه الاستعلاء ليخرج منه الدعاء لأنه طلب الفعل من الأدنى إلى الأعلى، مثلاً: اغفر لنا يا ربّنا، والالتماس هو طلب الفعل من المساوي للمساوي مثلاً: إذا قلت لصديقك قم من مقعدي، وله أغراض أخرى.

وقوله (وعكسه النهي كـ لا تصرّوا) هو أن النهي هو طلب ترك الفعل على وجه الاستعلاء، كـ "لا تصرّوا على المعاصي" وسيأتي بيانه في باب النهي.

قال المؤلف عفا الله عنه:

وظاهر لديهم في الأمر ** أجزاءه وجوبه مع فور

والآن ننتقل إلى دلالات الأمر:

1 - دلالة الأمر على الإجزاء، الأمر يقتضي الإجزاء، فإذا أمر الشارع بفعل، وفعله المكلف على وجهه، مثلاً: أُمِرْتُ بالصوم وصمت من الفجر إلى غروب الشمس، وقد امتلثت بأمره وأجزأ عني الصوم.

٢- دلالة الأمر على الوجوب:

● إمّا أن يكون مقترباً بقرينة: فيحمل على ما دلت عليه القرينة بلا خلاف.

● وإما أن يكون مجرداً من القرينة: فهذا محل النزاع.

اختلف العلماء على أقوال منها:

١- يحمل على الوجوب، وهذا قول الجمهور.

وحجتهم: قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) الآية

وجه الدلالة: أن الله نفى الاختيار عن ورود الأمر، فدل على الوجوب.

_ قال الله تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) الآية.

وجه الدلالة: أن الله توعد الذين خالفوا ما أمرهم رسوله ﷺ وأمر الرسول مثل أمر الله.

٢- يحمل على الندب.

وحجتهم: "أن الأمر فيه طلب، وأدنى درجات الطلب الندب، وما زاد فمشكوك فيه"

ورُدَّ: أن هذا الشك ليس شاكاً مؤثراً مع قيام الأدلة الظاهرة على الوجوب.

٣- التوقف.

وحجتهم: "أن صيغة الأمر ترد للوجوب كما ترد للندب فتكون مشتركة بينهما، والمشارك لا يحمل على أحد معانيه إلا بقرينة" ورُدَّ: بأن الأصل عدم الاشتراك، لأن الاشتراك يلتزم تعدد الوضع. ولو سلمنا أن الأمر حقيقة في الوجوب والندب في اللغة، فإنه في الشرع حقيقة في الوجوب، والحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية.

٣- دلالة الأمر على الفور أو على التراخي:

- إما أن يكون مقترنا بقرينة فيحمل على ما دلت عليه القرينة.
 - وإما أن يكون مجرداً من القرينة، فهذا محل النزاع، اختلف العلماء فيها على قولين، مع الاتفاق على استحباب المبادرة:
- ١- يفيد الفور، وهو مذهب الحنابلة وأكثر المالكية وبعض الحنفية.

وحجتهم: قوله تعالى: (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ) ، وقوله تعالى (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ)

وقوله تعالى: (أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ)

وجه الدلالة: أن الله أمر بالمسارعة إلى الخيرات، والأمر يفيد الوجوب.

• أن النبي ﷺ لما أمر الصحابة رضي الله عنهم في الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم فتأخروا غضب النبي ﷺ وهو لا يغضب على ترك مستحب.

٢- يفيد التراخي، وهو قول أكثر الشافعية وأكثر الحنفية.

وحجتهم: " أن الأمر في اللغة لا يدل ألا على طلب الفعل وإيجاد حقيقته، والفور أمر زائد على ذلك، فلا يدل عليه اللفظ.

ورُدَّ: بأن الشرع دل على المبادرة، فالمدلول الشرعي مقدم على المدلول اللغوي إذا تعارضا.

وقال أيضا: وإذا سلمنا بأن الأمر لا يدل على الفور ونقول وكذلك لا يدل على التراخي فتكون اللغة ساكتة، فكيف تحملون الأمر على التراخي باللغة؟.

والأقرب أنه على الفور لأن الموت غير معلوم الأجل وقد يأتي بغتة.
قال المؤلف عفا الله عنه:

ونهي عن ضدٍّ وغير ثابت ** تكرار فعل أو قضاء فائت
جاء في بعض النسخة (ونهي عن ضدٍّ وفي التكرار ** وفي قضا
الفائت خُلفٌ جاري).

٤- دلالة الأمر بالشيء هل نهي عن ضده؟

اختلف العلماء في ذلك منهم من قال بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وذهب إلى ذلك الإمام مالك.

مثلاً: قال رسول الله ﷺ: "صلّ قائماً" فهذا الأمر بالقيام في أداء الصلاة فيكون نهياً عن أداء الصلاة في الجلوس.

وقال الشيخ عثيمين رحمه الله ما نصه "أن الأمر بشيء يعني الحث على فعله إما وجوباً وإما استحباباً" لأنه ذهب مع الذين قالوا بأن الأمر بشيء ليس نهياً عن ضده في شرحه لنظم الورقات للعمريطي.

٥- دلالة الأمر على التكرار:

• إما أن يكون مقترناً بقرينة: فيحمل على ما دلت عليه القرينة.

وتفيد التكرار في مثل قوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا).

وقوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ).

وتفيد المرة الواحدة في قوله ﷺ: "إن الله كتب عليكم الحج

فحجوا" وقال رجل: أ في كل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله

ﷺ ثم قال: "لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم، الحج مرة فما زاد

فهو تطوع"

• وإما مجرداً عن القرينة: فهذا محل النزاع،

اختلف العلماء على قولين:

١- يفيد التكرار، وبه قال بعض الشافعية وبعض الحنفية.

وحجتهم: إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة، وكانوا قد امتثلوا الأمر في حياة النبي ﷺ ، فلو كان الأمر لا يفيد التكرار لما قاتلوهم. ورد عليهم الجمهور: بأنه خارج عن محل النزاع، فإن الأمر بالزكاة ليس من الأمر المجرد، بل هو مقترن بما يدل على التكرار، فقد كان النبي ﷺ يأخذ منهم الزكاة سنين متعددة، وجاءت النصوص معلقة الأمر بالزكاة على ملك النصاب وحولان الحول، فالأمر معلق بسبب، فيقتضي التكرار عند وجود السبب.

٢- لا يفيد التكرار، وهو قول الجمهور.

وحجتهم: اللغة: فالأمر في اللغة يدل على إيجاد الفعل، ولا يدل على الفور ولا على التكرار، ولهذا صح سؤال الأقرع بن حابس: "أكل عام يا رسول الله؟".

٦- دلالة الأمر على وجوب قضاء الفائت، اختلف العلماء في ذلك ، وهو معنى قوله (وفي قضا الفائت خُلف جاري). وهذه المسألة اسمها في أصول الفقه، "هل يجب قضاء الفائت بالأمر الأول أو بأمر جديد؟

وقال أبو الخطاب والأكثر: بأمر جديد.

وقال غيرهم: بالأمر الأول.

مثل قوله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)، هذا أمر بالصيام في شهر رمضان، لو كان الإنسان مسافرًا فإنه يعذر بترك الصيام، أو كانت المرأة حائضًا، فإنها تعذر بترك الصيام أيضًا، وهل فعلهم الصيام بعد رمضان بالأمر الأول أو بأمر جديد؟ ويترتب على ذلك أن صيامهم بعد رمضان يسمى أداءً أو قضاءً؟

والأقرب أن صيامهم بالأمر الأول ويكون قضاءً، والدليل على ذلك أيضًا أن عائشة قالت (عليها السلام): "كنا نحيض على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)

فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" فسمت فعل
الصيام بعد رمضان قضاءً.

قال المؤلف عفا الله عنه:

بفعل أمر واسمه أو ما وصل ** بلامه اعرف ك"أمرنا فامتثل

• الصيغ الدالة على الأمر:

١- فعل الأمر، مثل قوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ).

٢- المضارع المقترن بلام الأمر، مثل قوله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ).

٣- المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل قوله تعالى: (وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا)، وقوله تعالى: (فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ).

٤- اسم فعل الأمر، مثل قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ
أَنفُسَكُم).

٥- وقول الصحابي ، "أُمرنا بكذا" أمرنا النبي ﷺ .

فائدة: وقد يرد الأمر بصيغة الخبر ، مثل قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ....) وله نكتة بلاغية، وهي تأكيد الأمر، فكأن الفعل المأمور به نُزِّل منزلة الفعل المخبر عنه، فكأنه وقع وامتلأ.

*الأمر بعد الحظر يفيد؟

١- قال أكثر العلماء :الإباحة.

٢- قال طائفة :يفيد الوجوب.

٣- قال بعضهم :يعيد الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر.

مثل قوله تعالى: (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا)

فالأمر ورد بعد تحريم الصيد في حال الإحرام. فيكون مباحًا أخذًا بالقول الأول.

والأصل في الاصطيات الإباحة فيكون الصيد مباحًا أخذًا بالقول الثالث. وكلا القولين اتّفقا في النتيجة وهي الإباحة.

باب النهي

قال المؤلف عفا الله عنه:

والنهي للتكرار والتحريم ** والفور والفساد كالعديم

وقد قلنا سابقًا بأن النهي: هو طلب ترك الفعل على وجه الاستعلاء.

● دلالات النهي:

١- دلالة النهي على التكرار: قال المؤلف عفا الله عنه بأن النهي

يقتضي التكرار، أي: أنه يجب اجتناب المنهي عنه دائمًا .

٢- دلالة النهي على التحريم:

● إما أن يكون مقترنا بقريضة: فيحمل على ما دلت عليه القرينة
تحريمًا أو كراهةً.

وإما أن يكون مجردًا منها: فهذا محل النزاع، اختلف العلماء فيه
على أقوالٍ منها:

١- يدل على التحريم ، وهو قول الجمهور.

وحجتهم: قوله تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا)

وجه الدلالة: أن الله أمر بالانتهاء عما نهى عنه الرسول ﷺ ، والأمر
يفيد الوجوب، فإذا وجب الانتهاء حرم الفعل.

وقوله ﷺ: " وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوا".

أمر الرسول ﷺ بالاجتناب، والأمر يقتضي الوجوب ، وإذا وجب
الاجتناب حرم الفعل.

٢- يدل على الكراهة، وهو قول بعض الشافعية.

وحجتهم: أن الكراهة متيقّنة، والتحريم مشكوك فيه فلا يحمل
النهي عليه.

ورُدّ: أن التحريم هو الظاهر من النهي، كما تدل عليه الأدلة.

٣- التوقف، وهو قول بعض الأشاعرة.

وحجتهم: أن النهي جاء للتحريم، كما جاء للكراهة، فيكون مشتركاً
بينهما، والمشارك لا يحمل على أحد معانيه إلا بقريضة.

ورُدّ: أن الاشتراك على خلاف الأصل، والنهي حقيقة في التحريم
مجاز في غيره.

٣- دلالة النهي على الفور: أن النهي يقتضي الفور ويجب اجتناب
المنهي عنه سرعةً.

٤- دلالة النهي على الفساد: اختلف العلماء في ذلك أيضاً

وقال المؤلف بأن النهي يقتضي الفساد، مثل قوله تعالى: (لَا تَأْكُلُوا
الرِّبَا) والنهي عن الربا يدل على فساد.

قال المؤلف عفا الله عنه:

بنحو "لا تفعل" ومثل "قد نهى" ** يُعرف نهى "فاز من عنه انتهى"

الصيغ الدالة على النهي:

١- المضارع المقترن بـ "لا" الناهية، وهو معنى قوله (لا تفعل) مثل قوله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَى).

٢- مثل قول الصحابي: نهى رسول الله ﷺ أو نهينا عن كذا "كقول أبي هريرة نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر، وعن بيع الحصاة.

٣- كأن يقول الله تعالى من اجتنب ما نهيناه عنه فقد فاز، أو يدخل الجنة أو غير ذلك، وهو معنى قوله (فاز ما عنه انتهى).

٤- صيغ التحريم، ونفي الحل: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) أو (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا).

باب العام والخاص

قال المؤلف عفا الله عنه:

وحدّ ذي العموم لفظ قد شمل ** أجزاء ماهيته ما عليه دل

العام: هو اللفظ الشامل لجميع أجزاء الماهية أو لجميع أفراد الجنس دفعه واحدة بدون حصر.

مسائل متعلقة بحكم العام:

١- العام لا يكون إلا اسمًا، فالأفعال لا عموم لها، مثل قوله تعالى: (وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا).

٢- الخطاب الموجّه بصيغة المذكر يشمل النساء، ولا يخرجن من الخطاب إلا بقرينة، مثل قوله تعالى: (وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) وهذا من باب التغليب فيشمل المؤمنات أيضًا.

٣- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مثل قوله تعالى: (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ

فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) فهذه الآية نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حكمها شامل لكل المؤمنات في عدم جواز إخضاع القول.

عن ابن مسعود أن رجلاً أصاب من امرأةٍ قبلَةً، فأتى النبي ﷺ فأخبره، فأنزل الله (أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا قال "لجميع أمّتي"

٤- الخطاب الموجّه للنبي ﷺ خطاب للأمة إلا أن توجد قرينة تدل على التخصيص، مثل قوله تعالى: (يَأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ) هذا الخطاب موجّه للنبي ﷺ لأن الله أمره بتقواه وعدم إطاعة الكافرين والمنافقين فهو أيضاً خطاب للأمة.

الخاص: هو اللفظ الدال على بعض أفراد الجنس.

مسائل متعلقة بحكم الخاص:

١- إذا جاء دليل المخصص يوافق العام في الحكم فلا يكون مخصصاً له، مثل قوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ)، وقال النبي ﷺ: "البكر بالبكر جلدُ مئة ونفيُ سنة"، فلا يقال هنا بأن الآية تخصص الحديث لأن حكم الحديث يوافق حكم الآية، بل يقال بأنه حكم زائد على الآية.

٢- يجوز تخصيص القرآن بالسنة والعكس صحيح، مثال تخصيص القرآن بالسنة قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ)، فهذه الآية عام، وخُصِّصَتْ بقول النبي ﷺ، "أُحِلَّتْ لَنَا مِيتَتَانِ وَدِمَانٌ فَأَمَّا الْمِيتَتَانِ فَالْحَوْتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدِّمَانُ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ".

٣- عند التعارض يحمل العام على الخاص فيخصص، وما بقي من العام حجة، مثل قوله تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ)، (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ

أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ...، فيحمل العام (المشركات) على الخاص (المحصنات من الذين أوتوا الكتاب)، فنكاح أهل الكتاب حل لنا، ويبقى العام كما هو في تحريم المشركات .

قال المؤلف عفا الله عنه:

وإن يكن دلّ بلا استغراق ** على حقيقة فذو الإطلاق

سيأتي بيانه في باب المطلق والمقيّد إن شاء الله.

قال المؤلف عفا الله عنه:

وصيغ العموم "كل، أجمع" ** ومن وما وأل وأي فاسمعوا

نكرة في ما نهي أو ما نفي ** وهكذا المضاف للمعرّف

ثم ذكر المؤلف عفا الله عنه صيغ العموم.

صيغ العموم:

١- كل لفظ يدل على العموم، مثل: كل، جميع، قاطبة، كافة وغيرها.

٢- أدوات الشرط: مثل قوله تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ)، لفظ "من" في هذه الآية يشمل كل إنسان.

٣- أسماء الموصول: مثل قوله تعالى: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَخْشَى)

٤- أسماء الاستفهام: مثل قوله تعالى (فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ)

وأدوات الشرط، وأسماء الموصول وأسماء الاستفهام كلها داخل في قوله (ومن وما....وأي). لأنها تستعمل في كل واحد منها.

٥- المعرّف ب "أل": مثل قوله تعالى: (إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ).

٦- النكرة في سياق النهي: مثل قوله تعالى: (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا)، لفظ "أحدًا" نكرة جاء في سياق النهي فيشمل الأنبياء، والرسل والملائكة وغيرهم.

٧- النكرة في سياق النفي: مثل قوله تعالى: (وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ). وكذلك النكرة في سياق الشرط، مثل قوله تعالى: (إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا)، والاستفهام الإنكار، مثل قوله تعالى: (مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَمْ لَا تَسْمَعُونَ).

٨- المضاف إلى المعرفة: مثل قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ)، فلفظ "أولادكم" عام لأنه مضاف إلى المعرفة وهو الضمير، فيشمل المؤمن والكافر.

العام ينقسم إلى قسمين:

١- عام محفوظ: وهو الذي لم يدخل فيه التخصيص

٢- عام مخصوص: وهو الذي دخل فيه التخصيص

وينقسم إلى قسمين :

١- المخصّص المنفصل: هو الذي يستقل بنفسه في إفادة

المعنى، (فلا يحتاج إلى ذكر اللفظ العام معه)

٢- المخصّص المتصل: وهو الذي لا يستقلّ بنفسه في إفادة المعنى بل يكون مقارناً للعام .

قال المؤلف عفا الله عنه:

وخصّص العموم ذو انفصال ** كالنطق والمفهوم والأفعال

والحس والإجماع والقياس ** والعقل في مذهب جلّ الناس

وشرع المؤلف عفا الله عنه في بيان المخصص المنفصل:

١- النطق (تخصيص النص بالنص): وهو أنواع:

- تخصيص القرآن بالقرآن: مثل قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)، خصصت بقوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).
- وقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)، خصصت بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا).

● تخصيص القرآن بالسنة، مثل قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) خصصت بقوله ﷺ: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم".

● تخصيص السنة بالسنة، مثل قوله ﷺ: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس" خصص بقوله ﷺ: "لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت، وصلى ركعتين أي ساعة من ليل أو نهار".

وقوله ﷺ: "فيما سقت السماء العشر"، خصص بقوله ﷺ: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"

● تخصيص السنة بالقرآن، مثل قوله ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله"، خصص بقوله تعالى: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)، فأهل

الكتاب أخرج من عموم قوله "أمرت أن أقاتل الناس" فإنهم لا يقاتلون إذا بذلوا الجزية.

٢- المفهوم: مثل قوله ﷺ "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" هذا الحديث عام في كل المياه، وخصص بمفهوم هذا الحديث: "إذا بلغ الماء فلتين لم يحمل الخبث" ومفهومه أن الماء إذا لم يبلغ فلتين حمل الخبث، ونقول: "إن الماء لا ينجسه شيء إلا إذا كان قليلاً فيتنجس."

٣- الأفعال: مثل قوله ﷺ "ليس من البرّ الصيام في السفر" فهذا الحديث ليس على عموم بل هو خاص بمن يضره الصوم لأنه قد ثبت أن النبي ﷺ كان يصوم في السفر، والرسول لا يفعل ما ليس ببرّ.

٤- الحس: مثل قوله تعالى عن ريح عاد: (تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا)، فالحسن دل على أنها لم تدمر السماء والأرض.

٥- الإجماع: مثل قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ)، هذه الآية عام يشمل كل الأولاد منهم الحر والعبد، لكن العبد لا يرث بالإجماع.

٦- القياس: مثل قوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب، والاقصصار على خمسين جلدة لأن حد الأمة النصف كما قال الله تعالى (فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ)

٧- والعقل: مثل قوله تعالى: (اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ)، فالعقل دلّ على أن ذاته تعالى غير مخلوق.

قال المؤلف عفا الله عنه:

وذو اتصال: شرط استثنا حصل. ** وغاية وصفة بعض البدل

٢- المخصص المتصل وهو أنواع أيضاً:

١- الشرط: مثل قوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ).

٢- الاستثناء: مثل قوله تعالى (وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ).

٣- الغاية: مثل قوله تعالى (ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِ)، وقوله تعالى: (وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ)

٤- الصفة: مثل قوله تعالى: (فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ)

٥- البدل: مثل قوله تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)

باب المطلق والمقيّد

قال المؤلف عفا الله عنه:

قوله: وإن يكن دلّ بلا استغراق ** على حقيقة فذو الإطلاق

المطلق: اللفظ الدال على حقيقة بلا قيد أو وصف.

مثل قوله تعالى: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا)

والمقيّد: اللفظ الدال على حقيقة بقيد.

مثل قوله تعالى: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ).

واحمل على المقيّد المطلق إن ** توافق السبب والحكم زكن

وفي بعض النسخة: والمطلق احمله على المقيّد ** عند اتفاق حكمه
المعتمد.

حالات المطلق والمقيّد:

● الحالة الأولى: أن يرد اللفظ مطلقًا بلا قيد.

حكمه: يبقى اللفظ على إطلاقه بلا خلاف.

مثل قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ).

● الحالة الثانية: أن يرد اللفظ مقيّدًا بلا إطلاق.

حكمه: يبقى اللفظ على تقييده بلا خلاف.

مثل قوله تعالى: (وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ).

● الحالة الثالثة: أن يرد اللفظ مطلقًا في موضع، ومقيّدًا في موضع

آخر، وله أربع حالات:

١- أن يتّفقا في الحكم والسبب.

حكمه: يحمل المطلق على والمقيّد فيقيّد.

مثل قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ)،

وقوله تعالى: (قُلْ لَا أَجِدُ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا).

الدم في الآية الأولى مطلق، وهو في الآية الثانية مقيد بكونه مسفوحًا، وقد اتفقا في الحكم (هو التحريم)، واتفقا في السبب (وهو المضرة والإيذاء)، فيحمل المطلق على المقيّد، والدم المحرّم هو المسفوح.

٢- أن يختلفا في الحكم والسبب:

حكمه: لا يحمل المطلق على المقيّد بلا خلاف.

مثل قوله تعالى في آية السرقة : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)

وقوله تعالى في آية الوضوء : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ).

ذكرت الأيدي في آية السرقة مطلقةً، وذكرت في آية الوضوء مقيدة بالمرافق، وقد اختلف المطلق والمقيّد في الحكم: (قطع اليد في السرقة، وغسل الأيدي في الوضوء)، وكذلك اختلفا في السبب:

(السرقه في آية السرقة، وإرادة الصلاة في آية الوضوء)، فلا يحمل المطلق على المقيّد، فيبقى كلاهما على ما هو عليه.

٣- أن يختلفا في الحكم، ويتفقا في السبب.

حكمه: لا يحمل المطلق على المقيّد بلا خلاف.

مثل قوله تعالى في آية الوضوء : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ)، وقوله تعالى في آية التيمم : (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم).

ذكرت الأيدي في آية التيمم مطلقة، وذكرت في آية الوضوء مقيدة بالمرافق، واتفقا في السبب: (إرادة الصلاة)، واختلفا في الحكم: (وجوب المسح في التيمم، ووجوب الغسل في الوضوء). فيبقى كل واحد منهما على ما هو عليه.

٤- أن يتفقا في الحكم، ويختلفا في السبب.

مثل قوله تعالى في كفارة القتل الخطأ: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ)، وقوله تعالى في كفارة الظهر واليمين: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ)، (أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ).

ذكرت الرقبة في كفارة الظهر واليمين مطلقة، وذكرت في كفارة القتل الخطأ مقيّة بالإيمان. وقد اتفقا في الحكم (وجوب العتق)، واختلفا في السبب (القتل الخطأ، الظهر، اليمين).
وحكمه: اختلف العلماء على قولين:

● الأول: يحمل المطلق على المقيّد ، وهذا قول الجمهور.

وحجتهم: أن العرب يطلقون اللفظ أحياناً، ويكتفون بذكر القيد في موضع آخر، كقول الشاعر:

نحن بما عندنا وأنت بما ** عندك راضٍ والرأي مختلف

التقدير: نحن بما عندنا راضون، والقرآن جاء بلغة العرب، فينبغي أن تفهم نصوصهما على سنن العرب في الكلام.

● الثاني: لا يحمل المطلق على المقيّد ، وهذا قول الحنفية.

وحجتهم:

١- أن الأصل بقاء المطلق على إطلاقه، والمقيّد على تقييده، ولا منافاة بينهما.

٢- حمل المطلق في هذه الصورة فيه تضيق على الناس.

والراجع عندي والله أعلم_ حمل المطلق على المقيّد لأنه يجوز في هذه الصورة القياس، فنقول: يصح قياس رقبة الظهر أو اليمين على رقبة القتل في اشتراط الإيمان بجامع كونهما كفارةً.

والقاعدة في المذهب "هي أن العبرة بالاتفاق في الحكم" وهو المراد في قوله (والمطلق أحمله على المقيّد عند اتفاق حكمه المعتمد).

(فائدة): إذا كان الأمر المطلق شاملاً للأمر المقيّد فلا يحمل المطلق على المقيّد ، مثل قوله ﷺ: "إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء". هذا الحديث مطلق في كل الصلاة ، ثم جاء

حديث آخر مقيّد بصلاة المغرب في نفس الحكم، قال رسول الله ﷺ: "إِذَا قُدِّمَ الْعِشَاءُ فابْدِءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تَصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ". فهذا الحديث لا يقيّد الحديث الأول لأنه شامل لصلاة المغرب، فمتى حضر الطعام في وقت الصلاة ، فابدأ بالطعام.

الفرق بين العام والمطلق:

- خطاب العام شمولي، يشمل الكلّ ويقع حكمه على الكلّ، مثل قول القائل: أكرم العلماء ، فالإكرام شامل لكل العلماء.
- خطاب المطلق بدلي، يشمل الكلّ ويقع حكمه على البعض، مثل قوله تعالى: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) فالأمر المطلق يشمل كلّ العبيد، ويقع حكمه على عبد واحد.

الفرق بين التخصيص والتقييد:

١- يشترط في التخصيص أن يكون العام والخاص مختلفين في الحكم.

مثل قوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)، فالحج واجب على كل الناس، فالحكم الوجوب ، ثم جاء التخصيص (من استطاع إليه سبيلاً) ، فغير المستطيع لا يجب عليه الحج، فالحكم عدم الوجوب.

٢- يشترط في التقييد أن يكون المطلق والمقيّد متفقين في الحكم.

مثل قوله ﷺ: " عليكم بالإثم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر" فالحكم: الاكتحال.

وقال رسول الله ﷺ: " عليكم بالإثم عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر"، فالحكم: الاكتحال بقيد عند النوم.

باب النص والظاهر والمؤول والمجمل

قال المؤلف عفا الله عنه:

ويترك الظاهر للدليل ** وسمّ هذا الترك بالتأويل

وقد قلت سابقاً بأن دلالة الألفاظ تنقسم إلى قسمين: باعتبار قوة الدلالة ، وباعتبار محل الدلالة، وبدأ المؤلف ببيان القسم الأول وهو باعتبار قوة الدلالة:

الظاهر: هو اللفظ الدال على أكثر من معنى أحدها أرجح والآخر مرجوح، والراجح هو الظاهر والمرجوح (٢) هو المؤول.

مثال للظاهر قوله تعالى: (فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا)، فإن الظاهر في هذه الآية هو أن المظاهر الذي لم يستطع الصوم يجب عليه إطعام ستين شخصاً مسكيناً، لكلٍ مدٍّ ولا يجزئ إعطاؤها لمسكين واحد، وهو قول الجمهور.

ويحتمل أن يكون المراد بالمسكين المدُّ، لأنه من أسماءه كما قال بعض العلماء، ويكون المعنى "فإطعام طعام ستين مدًّا، وعلى هذا يجرى إعطاء جميع الكفارة لمسكين واحد في ستين يومًا، في كل يومٍ مدًّا، وهو قول الحنفية، وهذا هو المؤول.

● ومثل قول رسول الله ﷺ: "من لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له"، فإن الظاهر في هذا الحديث هو أن تبييت النية واجب في كل صوم لأن المعرّف بـ "أل"، والنكرة في سياق النفي للعموم هذا هو الظاهر، وهو قول الجمهور،

ويحتمل أن المراد بالصوم صيام النذر والقضاء، فيكون المراد به بعض أفرادها، وأن غيرهما من الصوم يصح بدون تبييت النية، وهو مذهب الحنفية، وهذا هو المؤول.

وحكم الظاهر: وجوب العمل بالظاهر حتى يصرفه عنه صارف.

والقاعدة الشرعية: " ترجيح الظاهر على التأويل إلا إذا عَضِدَ
التأويل دليل آخر من الشريعة " وهو معنى قوله (ويُتْرَكُ الظاهر
للدليل) ومثال التأويل الذي عَضِدَهُ دليل آخر قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ)، فإن ظاهر هذه الآية هو أن
المشرك وعرقه ولعابه وثيابه نجس نجاسة حسية، وبه تَمَسَّكَ
الظاهري،

ويحتمل أن يكون المراد بنجاسته النجاسة المعنوية التي هي الشرك
والجنابة، وتَمَسَّكَ بهذا الإمام مالك، وقدمه على الظاهر، لأنه
عَضِدَهُ عنده قياس العكس، وهو أنه لما كان الموت سبباً لنجاسة
كل حيوان، كان القياس أن يكون عكسها الذي هو الحياة سبباً
لطهارة كل حيوان، فلذلك كان الكافر وعرقه ولعابه طاهراً عند
الإمام مالك.

وقوله ﷺ: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" فإن الظاهر نفي صحة صلاة الفذ المجاور للمسجد، وبه تمسك أحمد في أحد قوليه،

وتأويله نفي الكمال عنها، وبه تمسك الجمهور وقدموه على الظاهر، لأنه عضده الإجماع على صحة صلاة المجاور للمسجد، وقوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"، فقوله "أفضل" دليل على أن صلاة الفذ صحيحة، إلا أن صلاة الجماعة أزيد منها في الفضل.

وترجيح الظاهر على التأويل وذلك إذا لم يكن الظاهر ممنوعاً،

مثل قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)، فإن ظاهرها أن الوضوء لا يُطلب من المصلي إلا بعد قيامه للصلاة، وذلك ممنوع، وتعين التأويل بالإرادة أي: إذا أردتم القيام إلى الصلاة.

ونقول إذن بأنّ:

١- الظاهر: هو ما دلّ بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره.

٢- المؤول: هو ما حُمِلَ لفظه على المعنى المرجوح.

قال المؤلف عفا الله عنه:

ومجملاً قِفْهُ على البيان ** والنص لا يحمل معنى

٣- المَجْمَل: هو اللفظ المحتمل لأكثر من معنى على سبيل التساوي،

أو هو ما يتوقّف فهم المراد منه على غيره، إمّا في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. وهذا التعريف أبين.

● مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه: قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقاتُ

يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ). فإن القراء لفظ مشترك بين

الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل.

■ والصحيح هو أن معنى القرء هو الحيض لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة "فدعي الصلاة قدر ما كانت تحبسك أقراؤك" والطهر لا يحبس الإنسان ولكن الحيض يحبس.

● مثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته: قوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ). فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى البيان.

● مثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره، قوله تعالى: (وَأَتُوا الزَّكَاةَ). فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى البيان.

ونقول بأن المجمل هو اللفظ الذي لا يُعلم المراد منه.

وحكم المجمل: هو التوقف فيه حتى يأتي البيان، وهو معنى قوله (ومجماً قفّه على البيان).

قوله (والنص لا يحمل معنى ثانٍ)

٤- النص: هو اللفظ الدال على معنى ولا يحتمل غيره،

مثل قوله تعالى: (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ). فقوله (تلك عشرة كاملة) نص في أن المتمتع الذي لم يجد هديًا يلزمه صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج، وسبعة بعد الرجوع.

وحكمه: وجوب العمل بمدلولة، فلا يُترك إلا لناسخ أو معارض راجح.

باب المنطوق والمفهوم

قال المؤلف عفا الله عنه:

وقسّم المنطوق للصريح ** وغيره في المذهب الصحيح

وغيره دلالة اقتضاء ** إشارة دلالة الإيماء

المنطوق: هو دلالة اللفظ في محل النطق.

مثل قوله تعالى: (فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ). فالمنطوق في هذه الآية هو
تحريم التأفيف.

والمنطوق ينقسم إلى قسمين:

- (١) منطوق صريح: وهو ما سبق في تعريف المنطوق.
- (٢) منطوق غير صريح: وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

١- دلالة الاقتضاء.

٢- دلالة الإيماء والتنبيه.

٣- دلالة الإشارة.

وقال المؤلف عفا الله عنه:

فالاعتضا التقدير في العبارة ** ما لم يُسَق من أجله إشاره

إن قُرن الحكم بوصف جاء ** علل به وسمّه الإيماءا

وإليك بيان كل واحد منها:

١- دلالة الاقتضاء: هي ما سيق الكلام من أجله وفيه محذوف
مقدّر لا يستقيم الكلام بدونه.

مثل قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ). والتقدير: نكاح أمهاتكم،
وبدون هذا التقدير فتكون أمهاتنا محرمة لنا في غير النكاح .

وقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ). والتقدير: أكل الميتة، وبدون
التقدير فيكون جلد الميتة المدبوغ محرماً مع أنه يجوز الانتفاع بها.

وقوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات". أي: إنما صحة الأعمال بالنيات ،
وبدون وبهذا التقدير فيدل على أن العمل لا يكون موجوداً أصلاً إلا
بنية، والواقع هو أن المجنون له عمل، بل حتى الدواب لها عمل.

٢- دلالة الإشارة: هي ما لم يُسَقِ الكلام من أجله .

مثل قوله تعالى: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا).

وقوله تعالى: (وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ).

الآيتان بمجموعهما دليل على أن أقلّ مدة الحمل ستة أشهر، والآية ما سيقّت لبيان أقلّ مدة الحمل. و(ثلاثون شهرًا) إذا خصّصنا عامين منها وهي: أربعة وعشرون شهرًا بقي ستة أشهر.

وقوله تعالى: (قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ).

الآية سيقّت لبيان تنزّه الله عز وجلّ عن الولد، وقد استُدلّ بها على أن المَلِك لا يجتمع مع الأبوة، يعني: لو كان له ولد لما كان عبدًا.

٣- دلالة الإيماء والتنبيه: أن يقترن الحكم بوصف، لو لم يكن علةً له لكان عيبًا في الكلام.

مثل قول تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا).

فلو لم يكن الوصف (السرقَة) علةً للحكم (قطع اليد) لكان عيبًا في الكلام.

قال المؤلف عفا الله:

أما المفاهيم فقسمان هما ** موافق مخالف قد قسما

المفهوم: دلالة اللفظ في غير محل النطق.

مثل قوله تعالى: (فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ). فالمفهوم من هذه الآية تحريم

ضرب الوالدين، وكذا تحريم كل إيذاء لهما.

وينقسم المفهوم إلى قسمين:

١- مفهوم الموافقة: هو المعنى الموافق حكمه لحكم المنطوق، وهو

نوعان:

(١) الأولوي: مثل: تحريم ضرب الوالدين المستفاد من قوله

تعالى: (فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ) من باب مفهوم موافقة أولوي.

(٢) المساوي: تحريم كلمة "أَوْه" من باب مفهوم موافقة مساوي، لأن

"أوه" و "أف" كلمتان متساويتان.

٢- مفهوم المخالفة: هو المعنى المخالف حكمه لحكم المنطوق.

قال المؤلف عفا الله عنه:

للحصر والشرط ووصف وعدد ** وغاية ولقب لا يعتمد

ثم ذكر المؤلف أنواع مفهوم المخالفة:

١- مفهوم الحصر: مثل قوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات"، فالحديث يتكلم عن العمل الذي وجدت فيه النية أنه صحيح، والمفهوم هو أن العمل بغير النية يكون فاسداً.

٢- مفهوم الشرط: مثل قوله ﷺ: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث"، والحديث يتكلم عن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، والمفهوم أنه إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث.

٣- مفهوم الصفة: مثل قوله ﷺ: "وفي سائمة الغنم إذا بلغ أربعين إلى عشرين ومائة شاة"، فأثبت الزكاة في الغنم ووصفها بوصفٍ وهو كونها سائمة أي: التي تأكل بنفسها، والمفهوم هو أن المعلوفة لا زكاة فيها.

٤- مفهوم العدد: مثل قوله ﷺ " :يَمْسَحُ الْمَسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ." والمفهوم هو أنه لا يمسح في اليوم الرابع.

٥- مفهوم الغاية: مثل قوله تعالى: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ)، والمفهوم هو أن ما بعد المرفق لا يجب غسله.

٦- مفهوم اللقب: هو العلم أو الاسم الجامد كاسم الجنس، مثل: (الماء، التراب، زيد وغيرها) من الأشياء التي ليست أوصافاً.

مثل قوله ﷺ: " وَجُعِلَتْ تَرَبُّهَا لَنَا طَهُورًا". ووصف التربة بكونه طهوراً، فيكون المفهوم أن ما عدا التراب من أجزاء الأرض لا يصح التيمم به ولا يكون طهوراً.

واختلف العلماء في الاحتجاج بمفهوم اللقب على قولين:

١- أنه ليس بحجة، وبه قال الجمهور ، وهو معنى قوله (ولقب لا يُعتمد) أي: ليس بحجة عند الجمهور.

٢- أنه حجة، وبه قال الحنابلة.

ومنها مفهوم التقسيم: مثل قوله ﷺ: " الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبَكَرُ تُسْتَأْمَرُ". أن رسول الله ﷺ قَسَمَ النِّسَاءَ إِلَى قَسَمَيْنِ: ثَيِّبٍ، وَبَكَرٍ.

ثم ذكر حكم القسم الأول وهو أنها أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، ولم يذكر حكم القسم الثاني، هل هي أَحَقُّ مِنْ وَلِيِّهَا، أَمْ وَلِيِّهَا أَحَقُّ بِهَا مِنْهَا. فيكون المفهوم هو أن حكم القسم الثاني عكس حكم الأول وهو أن وَلِيِّهَا أَحَقُّ بِهَا مِنْ نَفْسِهَا.

شروط العمل بمفهوم المخالفة

قال المؤلف عفا الله عنه:

وشرطها: أَلَّا تَكُونَ خَرَجَتْ ** لَغَالِبٍ أَوْ حَالَةٍ أَوْ فُخِّمَتْ

ومثلها الجواب عن سؤال ** زيادة امتنان ذي الجلال

١- ألا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم أو مساوياً له من المنطوق عنه.

مثل: فلو قال قائل: نهى الله عن قول (أفّ) قال تعالى (فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ)، مفهوم المخالفة: أنك لو سببتهما فلا بأس بذلك، لأن الله نهى عن كلمة (أفّ).

ونقول: لا، لأن شرط العمل بمفهوم المخالفة هو ألا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، والسبّ أولى بالمنع من التأفيف.

٢- ألا يكون ذكر القيد خرج مخرج الغالب.

مثل قوله تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ).

الريبة هي بنت المرأة التي تزوّجتها.

وهذه المرأة إذا طلقها أو ماتت، وهل يجوز أن تتزوج ابنتها؟

الجواب لا يجوز بعد الدخول على أمها.

وقيدها الله بقوله (في حجوركم)، وهذا القيد لا يعتبر ، لأنه خرج
مخرج الغالب، فالأغلب في الربيبة أن تكون في حجر زوج أمها،
ونقول: حتى لو لم تكن في حجرك، لا يجوز لك أن تتزوجها وأنت قد
دخلت بأمها.

٣- ألا يكون ذكر القيد لبيان الحالة أو الواقع.

مثل قوله تعالى: (لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً). فلا نقول
بمفهوم المخالفة بأن أكل الربا جائز إذا لم يكن أضعافاً.

وقوله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ). فلا نقول أيضاً بأن
قتل الأولاد جائز إذا لم يكن لخشية إملاقٍ. وذلك لأن القيد جاء
لبيان الواقع.

٤- ألا يكون ذكر القيد خرج مخرج التفخيم.

مثل قوله تعالى: (وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا).
فلا نقول يجوز إكراههن على البغاء إذا لم يُردن تحصُّنًا، لأن هذا

القيد خرج مخرج التفخيم، ذكر الله أبشع الصّور ليقبّح المسألة في قلوب الناس، وليس معنى هذا أن هذا يراد به التخصيص.

٥- ألا يكون ذكر القيد خرج جواباً لسؤال أو لحادثة معيّنة.

مثل حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال في البحر: هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته". فلا نقول بأن ما عدا ماء البحر ليس بطهور، لأنه كان جواباً لسؤال السائل الذي قال: أنتوضأ من ماء البحر؟.

وقوله ﷺ لرجل سألّه عن الغنم السائمة، وقال ﷺ: "في الغنم السائمة زكاة". فتقييد الغنم بالسوم إنما كان جواباً لسؤال سائل، لا يدل على أن المعلوفة لا تجب فيها زكاة، بل المعلوفة تجب فيها زكاة، وهذا هو مذهب الإمام مالك.

٦- ألا يكون ذكر القيد لزيادة الامتنان.

مثل قوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا).
وصف اللحم بالطراوة لا يدل على عدم أكل القديد، لأن هذا القيد
خرج مخرج الامتنان.

ومنها: ألا يكون ذكر القيد خرج مخرج المبالغة.

مثل قوله تعالى: (إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ).
فتقييد الاستغفار بكونه إن وقع سبعين مرة لا ينفعهم خرج مخرج
المبالغة في عدم الغفران، فلا يدل على أن النبي ﷺ إن زاد على
سبعين ينفعهم.

ومنها: ألا يكون ذكر القيد خرج مخرج التوكيد.

مثل قوله ﷺ: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على
ميتٍ فوق ثلاثٍ إلّا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا". فوصف المرأة
بالإيمان بالله واليوم الآخر خرج مخرج التوكيد، فلا يدلّ على أن
الكتابية لا يجوز لها الإحداد، بل الكتابية في ذلك الحكم سواء.

المبحث الرابع: باب الاجتهاد والتقليد

قال المؤلف عفا الله عنه:

ورابعاً مباحث المجتهد ** وضده الموصوف بالمقلد

ثم انتقل المؤلف عفا الله عنه إلى المبحث الأخير وهو مبحث الاجتهاد، ونقول بأن المكلف نوعان:

النوع الأول: المجتهد

النوع الثاني: المقلّد.

ونبدأ الكلام بالنوع الأول:

الاجتهاد: هو استفراغ الفقيه جهده لإدراك حكم شرعيّ.

والمجتهد: هو من بذل الجهد لإدراك حكم شرعيّ.

والمجتهد نوعان:

١- المجتهد المطلق: هو الذي له قدرة على الاجتهاد في جميع أبواب الدين.

شروط الاجتهاد المطلق

فالأول العالم بالأدلة ** ثبوتها وفهمها واللغة

مع فقه النفس سمّه بالملكة ** بجده في العلم حتى ملكه

وجائز تجزؤ اجتهاده ** في باب أو مسألة من زاده.

الشرط الأول: أن يكون له معلومات:

١- أن يكون عالماً بأدلة الأحكام ثبوتاً وعدمًا، نسخاً وإحكامًا، فيميّز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، والآيات والأحاديث المنسوخة من غيرها.

٢- أن يكون عالماً بأصول الفقه.

٣- أن يكون عالماً بأسباب النزول.

٤- أن يكون عالماً بمواقع الإجماع.

٥- أن يكون عالماً باللغة، يعني ما لا يحسن جهله، ويستطيع أن يفهم النصوص به، لا أن يبلغ الغاية فيها، كما اشترطه بعضهم.

وهذه المعلومات تؤثر في فهم أدلة الأحكام، وهو المراد بقوله (وفهمها) أي: ما يفهم به المجتهد النصوص.

الشرط الثاني: أن يكون له فقه النفس، ويسمّيه بعضهم الملكة أي: القدرة، يعني، أن يكون له قدرة على استنباط الأحكام من أدلتها.

وحكم الاجتهاد المطلق: فرض الكفاية، لأن العمل بالأحكام الشرعية والعمل بها واجب، ولا يتم إلا بالاجتهاد، وما لا يتم الواجب إلا به واجب.

وقد يتعيّن على العالم إذا وجدت فيه شروط الاجتهاد وتوفرت أسبابه، ولم يوجد غيره.

٢- المجتهد الجزئي: هو الذي له قدرة على الاجتهاد في بابٍ من أبواب الدين أو مسألة من مسائل العلم فهو عالم متخصص.

وشرطه هو أن يكون عارفاً بما يحتاج إليه في الباب أو في المسألة التي يجتهد فيها، عارفاً بأصول الفقه، وله ملكة.

مثل: أن يكون عارفاً بأدلة أبواب الطلاق وحافظاً لآثارها وأسانيدها
وغيرها ، فنقول: له أن يجتهد في مسائل الطلاق.

وحكم الاجتهاد الجزئي: هو أنه يجوز، وهو معنى قوله (وجائز تجزؤ
اجتهاده ** في باب أو مسألة من زاده)، وقال شيخ الإسلام ابن
تيمية: (والاجتهاد ليس هو أمراً واحداً لا يقبل التجزي والانقسام بل
قد يكون الرجل مجتهداً في فنٍّ أو بابٍ أو مسألة وكلٍّ أحدٍ فاجتهاده
بحسب وسعه).. الفتاوى الكبرى.

والمجتهد بنوعيه إن أصاب الحق فله أجران، أجر على اجتهاده،
وأجر على إصابة الحق، وإن أخطأ فله أجر واحد وهو على اجتهاده
والخطأ مغفور له، قال رسول الله ﷺ في ذلك: "إذا حكم الحاكم
فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ فله
أجر".

والنوع الثاني: المقلّد.

التقليد: هو الأخذ بقول العالم دون معرفة دليله.

المقلّد: هو من أخذ بقول العالم دون معرفة دليله.

وحكم التقليد: قال الجمهور بأنه جائز في حقّ العامي، وغير جائز في حق المجتهد، إلا أن يعجز عن الاجتهاد لعارضٍ، مثل: المرض، ضيق الوقت وغير ذلك، فله أن يقلّد غيره حتى يتمكن من الاجتهاد فيعمل باجتهاده.

قال الإمام ابن تيمية: (فأمّا القادر فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد: إما لتكافؤ الأدلة وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد وإما لعدم ظهور دليل له؛ فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد).. مجموع الفتاوى.

• لا يجوز للمقلّد أن يفتي، لقوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ).

وقال رسول الله ﷺ: "من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانته".

وكذلك يجوز للعامي الاجتهاد ، قال الإمام ابن تيمية: (وكذلك العاميّ إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد فإن الاجتهاد منصّب يقبل التجزي والانقسام فالعبرة بالقدرة والعجز).

أنواع التقليد:

١- التقليد الواجب: هو تقليد من وثق بعلمه ودينه وتقواه في مسألة عجز عن الوصول إليها بالنظر والاستدلال.

٢- التقليد المحرّم: هو تقليد أحد العلماء في مسألة وقد علم السائل أن ما أفتاه به على خلاف ما حاء به رسول الله ﷺ ، وهذا

تنطبق عنه الآية: (يَوْمَ تُقْلَبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ).

وقال الله تعالى أيضاً: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ).
والمجتهد ضد المقلد كما ظهر لنا جلياً وكما قال المؤلف عفا الله عنه
(وضده الموصوف بالمقلد).

باب التعارض والترجيح

التعارض

التعارض: هو تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر.
ولا يكون تقابل الدليلين تعارضاً إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية:
١ - صحتهما، فالضعيف لا يعارض الصحيح.

٢- تقابلهما في المدلول.

٣- ورودهما على زمان واحد.

حقيقة التعارض

لا بدّ لنا أن نعرف أن التعارض الحقيقي غير موجود في الشريعة ،
لأنها من عند الله عز وجلّ، قال الله تعالى: (أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ
كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا)، وما هو من عند
الله فليس فيه أي اختلاف.

وإنما التعارض يقع في ذهن المجتهد ، فيظهر له تعارض بين حديثين
أو آيتين، أو حديث وآية.

الخطوات المتبعة عند التعارض

قال المؤلف عفا الله عنه:

لدى تعارض الدليلين اجمع ** فانسخ فرجّ ثمّ قفّ لا تدّعي

وللعلماء في هذه الخطوات طريقتان:

● طريقة الجمهور:

١- الجمع بوجه مقبول

٢- النسخ إن علم التأريخ

٣- الترجيح إن لم يعلم التأريخ

٤- التوقف فيهما، والعمل بالأصل، أو التخيير: فإذا لم يترجح أحد

الدليلين رجع إلى الأصل (فإن كانت المسألة في العبادة فالأصل المنع)

ولذلك قال بعض العلماء: "الاستصحاب آخر مدار الفتوى ودليل

من لا دليل له."

وبعض العلماء قال بالتخيير بين الدليلين والعمل بأحدهما، ولكن

الأول أولى.

وهذه الطريقة هي التي ذهب إليها المؤلف وهي الأولى.

● طريقة الحنفية:

١- النسخ إن علم التأريخ.

٢- الترجيح: ووجه تقديمهم الترجيح على الجمع: قالوا: لأن الدليل المرجوح ليس دليلاً معتبراً حتى يجمع بينه وبين الدليل الراجح.

٣- الجمع بينهما بوجه مقبول.

٤- التوقف والتمسك بالأصل.

● مثال للجمع: قوله ﷺ: "لا عدوى ولا طيرة" مع حديث "فَرَّ من المجذوم فرارك من الأسد."

فيحمل الحديث الأول على أن الأمراض لا تُعدي بنفسها، ويحمل الثاني على إثبات العدوى إذا كان بقضاء الله وقدره.

• مثال للنسخ الذي علم تأريخه: قوله ﷺ: "أفطر الحاجم والمحجوم" مع حديث ابن عباس "أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم".

و جاء في بعض الطرق أن الحديث الأول كان في زمن الفتح، والثاني كان في حجة الوداع.

الترجيح

الترجيح: هو تقوية أحد الدليلين على الآخر.

وجوه الترجيح

قال المؤلف عفا الله عنه:

ورجّح الأقوى من الظنون ** في الجنس والإسناد والمتون
كذلك مدلول وأمر خارجي ** لا حصر للترجيح. تمّ ما رجي
ترجيح الدليل الأقوى من الدليل الظن في:

١- جنس الدليل:

- تقديم الإجماع على القرآن
- والقرآن على السنة
- والسنة على قول الصحابي
- وقول الصحابي على القياس.

ولو قال قائل لماذا قدّمنا الإجماع على القرآن؟

الجواب: هو أن القرآن قد يكون منسوخًا، والإجماع لا يحتمل أن يكون منسوخًا.

ومن المعلوم أيضًا أن الإجماع لا بد أن يستند لدليل آخر، فالجمهور في حقيقة الأمر يقدّمون مستند الإجماع على الدليل النصي، ولا يقدّمون مجرد أقوال المجمعين، والمعنى: أننا قدّمنا فهم علماء الأمة للقرآن على فهمك.

٢- السند وهو على نوعين:

(١) ما يتعلق بالراوي:

• ترجيح الأكثر رواية على الأقل رواية

مثل حديث عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله ﷺ إذا قعد في الصلاة، جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه"، وحديث وائل بن حجر الحَضْرَمي، قال: قلت: لأنظرنَّ إلى رسول الله ﷺ كيف يصلي، قال:... ثم رفع إصبعه، فرأيتَه يحركها يدعو بها"

الحديث الأول يثبت الإشارة بالإصبع فقط، والثاني تفيد تحريك الإصبع.

ونرجح الحديث الأول على الثاني لأنه أكثر رواية.

■ ترجيح رواية الأقرب وصاحب القصة على غيره.

مثل قول ابن عباس أن النبي ﷺ "تزوج ميمونة وهو محرم"، وقال ميمونة بأن النبي ﷺ: تزوجها وهو حلال.

نرجح رواية ميمونة على رواية ابن عباس لأنها صاحب القصة.

■ ترجيح رواية الأوثق والأفقه على غيره.

(٢) ما يتعلق بالسلسلة:

■ تقديم العالي على النازل.

مثلاً: عندنا حديثان؛ أحدهما: من رواية مالك، عن نافع، عن ابن عمر، الإسناد فيه ثلاثة رجال، والآخر في إسناده عشرة رجال، وإن تعارض هذان الحديثان، ولا يمكن الجمع بينهما، والمقدم هو العالي وهو الحديث الذي قلت رواته، والنازل هو الحديث الذي كثرت رواته.

قال البيهقي:

وكل ما قلت رجاله علا ** وضده ذاك الذي قد نزل

■ تقديم ما رواه الشيخان على غيرهما.

مثلاً: لو تعارض حديث صحيح صحّحه الترمذي في السنن وحديث صحيح صحّحه الشيخان، فالمقدّم هو ما رواه الشيخان.

■ تقديم المسند على المرسل.

٣- دلالة المتن:

■ ترجيح الناقل عن الأصل على المبقّي عليه، لأن مع الناقل زيادة علم.

مثل قوله ﷺ: " لا تنظر إلى فخذ حيّ ولا ميت " ، هذا فيه تحريم النظر إلى الفخذ، وأنه عورة، وجاء حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان جالساً، وقد حسر ثوبه عن فخذه، ولما جاء عثمان غطى فخذه وقال: "إن الملائكة تستحي من عثمان".

وهذان الحديثان يتعارضان والأصل إباحة النظر إلى الفخذ وأنه ليس بعورة، والحديث الأول ناقل عن الأصل وهو أن الفخذ عورة، والثاني مبقٍ على الأصل، فنرجح الناقل على المبقِي.

• ترجيح المثبت على النافي.

مثل: أن بلالاً قال: "لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْكَعْبَةَ صَلَّى"، وقال أسامة: "لم يصلّ".

ونرجح حديث بلال على حديث أسامة، لأن حديث بلال مثبت، وحديث أسامة نافي.

• ترجيح الحاضر على المبيح.

٤- أمر خارج: وهو إذا عضده دليل آخر.

مثل: ورد خبران أحدهما يحبّذ التقديم والتبكير بالفجر، وذلك أن النبي ﷺ "يصلّيها بغلَسٍ"، والآخر يحبّذ التأخير بها وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "أسفروا بالفجر"، فحينئذٍ أحد الخبرين موافق

لقوله تعالى: (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ)، وموافق لقوله صلى الله وسلم: "أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها".

فنرجح ما عضده الكتاب والسنة على غيره.

ومن المرجّحات:

■ تقديم القول على الفعل

■ تقديم المنطوق على المفهوم

■ تقديم النص على الظاهر

■ تقديم ما اتفق على رفعه على ما اختلف في رفعه.

وقول المؤلف (لا حصر للترجيح) أي: أن وجوه الترجيح كثرت، لا حصر لها.

بما يعرف الرأي الصواب

يعرف الرأي الصواب بثلاثة أشياء:

١- وجود الدليل: فكل رأي عليه دليل فهو رأي معتبر، وكل رأي ليس عليه دليل فهو رأي غير معتبر لا يلتفت إليه.

٢- صحة الدليل: فلو اختلف في مسألة على رأيين، رأي يستدل بحديث صحيح ، والآخر يستدل بحديث ضعيف، نأخذ بالرأي الذي استدل بالحديث الصحيح .

٣- فهم الدليل: فلو اختلف في المسألة بسبب فهم الدليل ، فنرجع إلى فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين.

واكتملت مباحث الأصول ** وصلّ يا ربّ على الرسول.

تم بعون الله تعالى

وصلّى الله وسلّم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء ومعدن الأسرار ومنبع الأنوار وجمال الكونين وشرف الدارين وسيّد الثقلين المخصّص بقاب قوسين.

ونسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجعله
نافعًا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

فهرس الموضوعات

2

الإهداء

3	كلمة الشكر
5	المقدمة
8	ترجمة الناظم
11	ترجمة الشارح
13	النظم المعسول في تعليم الأصول
21	التعريف بعلم أصول الفقه
29	المبحث الأول: الأحكام الشرعية
30	الأحكام التكليفية
42	الأحكام الوضعية
50	المبحث الثاني: أدلة الأحكام
52	الدليل الأول: الكتاب (القرآن الكريم)
54	الدليل الثاني: السنة النبوية

65	باب النسخ
75	الدليل الثالث: الإجماع
84	الدليل الرابع: القياس
96	الدليل الخامس: شرع من قبلنا
101	الدليل السادس: مذهب الصحابي
105	الدليل السابع: الاستصلاح
110	الدليل الثامن: الاستحسان
112	الدليل التاسع: الاستصحاب (البراءة الأصلية)
115	المبحث الثالث: دلالة الألفاظ
116	باب الأمر
127	باب النهي
131	باب العام والخاص

142	باب المطلق والمقيد
148	الفرق بين العام والمطلق
150	باب النص والظاهر والمؤول والمجمل
156	باب المنطوق والمفهوم
169	المبحث الرابع: باب الاجتهاد والتقليد
175	باب التعارض والترجيح